إتحاف الكرام

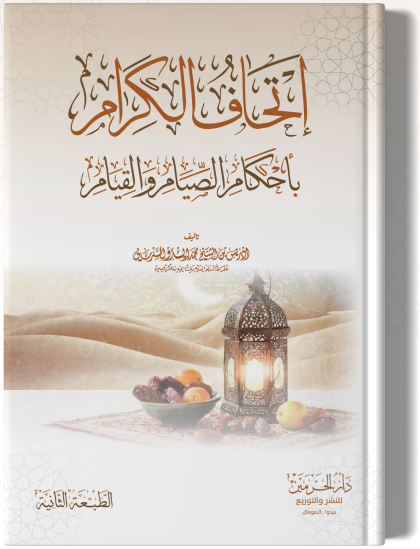
بأحكام الصيام والقيام

تأليف

إدريس بن الشيخ محمد إدريس السنريابي
غفر الله له ولوالديه ولشيوخه ولمشايخه

الطبعة الثانية

دار الحرمين
للنشر والتوزيع
بيدوا ـ الصومال



دار الحرمين للنشر والتوزيع
بيدوالصومال قرب مسجد العرب في حي إشا
Daarulxarameyn@gmail.com

إتحاف الكرام

بأحكام الصيام والقيام

تأليف

ادريس بن الشيخ محمد ادريس السرساوي

غفر الله له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين

دار الحرمين

للنشر والتوزيع

بيدوا - الصومال

عنوان الكتاب: إتحاف الكرام بأحكام الصيام والقيام

تأليف: إدريس بن الشيخ محمد بن إِيْذَوْ السِّرْمَأنِيّ الأبليّ

عدد الصفحات: ١٣٤

مقياس الصفحة: ١٧ سم × ٢٤ سم

سنة الطباعة: ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م

بلد الطباعة: بيدوا - الصومال

الطبعة: الثانية

يُسمح بطباعة ونشر هذا الكتاب لغرض دعوي فقط
مع الحفاظ على الأمانة العلمية

دار الحرمين للنشر والتوزيع
بيدوالصومال قرب مسجد العرب في حي إشا
(00252) 615596766 \ 619920063
Daarulxarameyn@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

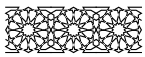
إنّ الحمد للّٰه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللّٰه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللّٰه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّٰه، وحده، لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ﷺ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ [النساء: ١]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أمّا بعد: فهذه رسالة في أحكام الصيام وأنواعه، وآدابه، والقيام في رمضان، والاعتكاف، وزكاة الفطر، جمعتها[١] من كتب أهل العلم،[٢] على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فينبغي للقائمين على أمور المساجد أن يقرؤوها على جماعة المسجد؛ ليستفيدوا ويفيدوا فيعمَّ النفع؛ هذا وأسأل اللّٰه العليَّ العظيمَ الحيَّ

(١) والجمع من مقاصد التأليف كما ذكر حاجي خليفة وغيره، أنظر: كشف الظنون، جـ١/ ٣٨.

(٢) ومنهم بكثرة كتاب الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي، تأليف الدكتور مصطفي الخِنْ، والدكتور مصطفي البُغا، وعلى الشربجي.

القيومَ أن ينفع بها نفعًا عامًّا لمن قرأها ومن استمعها وصلى اللّٰه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



تعريف الصِّيام

الصيام لغة: الإمساك عن الشيء، كلامًا كان أو طعامًا، ومنه قوله تعالى، عن مريم عليها السلام: ﴿فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]: أي إمساكًا وسكوتًا عن الكلام.

وشرعًا: إمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية[١].

وقولنا: «**عن المفطرات**» هي الأكل والشرب والجماع، والحيض، والنفاس، وغيرها مما سيأتي.

وقولنا: «**طلوع الفجر إلى غروب الشمس**» خرج به الليل.

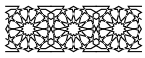
فقولنا: «**مع النية**»، فيه بيان أن الصيام لا بدَّ له من النية.

(١) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (٢/ ٧٣).

حُكم تَارِكِ صِيَامِ شَهْرِ رَمضان

صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ومن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة؛ فمن جحد وجوبَه كان كافرًا، أي يعامل معاملة المرتد، فيستتاب، فإن تاب قُبل منه، وإلا قُتل حدًا، وذلك إن لم يكن قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العمران - كما يقول العلماء - أي بعيدًا عن العلماء.

أما من ترك صومه بغير عذر، وكان غيرَ جاحدٍ لوجوبه، وذلك كأن قال: الصومُ واجبٌ عليَّ، ولكنِّي لا أصوم فإنه يكون فاسقًا، وليس بكافرٍ، ووجب على حاكم المسلمين حبسه ومنعه من الطعام والشراب نهارًا ليحصل له الصومُ بذلك، ولو صورةً.



دليل مشروعية صوم شهر رمضان

صوم شهر رمضان واجب بالكتاب، لقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وبالسنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول اللّٰه ﷺ، قَالَ: «**بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ**»(١).

وعن طَلْحَةَ بن عبيد اللّٰه رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ اللّٰه ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رسولِ اللّٰه ﷺ، فَإذا هُوَ يَسألُ عَنِ الإِسْلَام، فَقَالَ رسول اللّٰه ﷺ: «**خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ**»، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «**لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ**» فَقَالَ رسولُ اللّٰه ﷺ: «**وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ**» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «**لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ**»، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رسول اللّٰه ﷺ **الزَّكَاةَ**، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «**لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ**»، فَأدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللّٰهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رسول اللّٰه ﷺ: «**أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ**»(٢).

---

(١) رواه البخاري ١/ ٩ (٨)، ومسلم ١/ ٣٤ (١٦) (٢١).
(٢) رواه البخاري ١/ ١٨ (٤٦)، ومسلم ١/ ٣١ (١١) (٨).

تاريخ تشريع الصِّيام

أول ما فُرِض هُو صيامُ يوم عاشوراء؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ بن قيس وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاء، فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَادْنُ فَكُلْ[(١)].

ثم فُرِض صيامُ رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، وكان فرض الصيام تدريجيًّا، حيث أوجب اللّٰه تعالى الصيام على التخيير بينه وبين الإطعام عن كل يوم مسكينًا مع تفضيل الصيام، كما قال اللّٰه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وكما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه أول ما نزل فرض الصوم كان من شاء صام ومن شاء افتدى، ثم نزلت الآية التي بعدها. ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فتحول الحكم - أي الفدية - إلى المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، والكبير، فهذا يفدي بدلًا عن الصوم، ثم أوجب اللّٰه تعالى الصيام في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما إذا زال العذر[(٢)].

---

(١) أخرجه البخاري ٦/ ٢٩ (٤٥٠٣) و"مسلم" ٣/ ١٤٩ (٢٦٢١)

(٢) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» لعبد اللّٰه بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط: ١، ١٤٢٧ - ١٤٣٥هـ (٥/ ٦)

وكان من تدريج فرض الصيام: ماورد في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَال لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالتْ: لا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَينَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالتْ: خَيبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فَفَرِحُوا فَرَحًا شَدِيدًا، فَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (١).

وقد كان الصيام قبل ذلك معروفًا عند الأمم السابقة، وعند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي ﷺ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾ [البقرة: ١٨٣].

(١) أخرجه البخاري (٤/ ١٢٩ رقم ١٩١٥)، وانظر (٤٥٠٨).

فَضْلُ صِيَامِ رَمَضَانَ

وقد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة، دلت عليها النصوص الصحيحة:

١- سبب لمغفرة الذنوب، لحديث أَبي هريرة ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

٢- تُفتح أبواب الجثة وتُغلق أبواب النار، وتُصفَّد الشياطين في رمضان؛ ترغيبا للصائمين، فعن أَبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول اللّٰه ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَاب الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصفِّدَتِ(٢) الشَّيَاطِينُ»(٣).

وعنه ﷺ: أيضًا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَللّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٦ (٣٨)، ومسلم ٢/ ١٧٧ (١٧٥).
(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨١ عقيب (١٠٧٩): (معنى صفدت: غللت. والصفد: بفتح الفاء (الغُل) بضم الغين).
(٣) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٢ (١٨٩٩)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٠٧٩) (١).

فِي كُلِّ لَيْلَةٍ»[١].

٣- **فيه تُكَفَّر السيئاتُ وتُرْفَعُ الدرجاتُ، وثوابه بغير حساب**؛ وهو جُنة، ورائحة فم الصائم أطيب عند اللّٰه من ريح المسك، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «**كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ؛ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: إِلا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي[٢] وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ[٣] فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ[٤] وَلا يَصْخَبْ؛ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ؛ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ**»[٥].

٤- **وأنه شهر إكرام الصائمين** بدخول الجنة من باب الريان، وعن سهل بن سعد ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «**إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أحدٌ غَيْرُهُمْ، يقال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ،**

---

(١) أخرجه ابن ماجة (١٦٤٢). والتِّرمِذي (٦٨٢). وابن خزيمة (١٨٨٣). وابن حِبَّان (٣٤٣٥).

(٢) وَالْحِكْمَةُ مِنْ اخْتِصَاصِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الصَّوْمَ لَهُ: إِنَّ الصَّوْمَ تَرْكٌ وَامْتِنَاعٌ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ، ويَظْهَرُ فِيهِ الإِخْلاصُ، وَلِذَلِكَ كَانَ أَجْرُهُ مَخْفِيًّا عِنْدَ اللّٰهِ.

(٣) الخلوف: تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام.

(٤) «وَالرَّفَثُ: الْفُحْشُ فِي الْكَلامِ» «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٥٦ ط المنيرية)

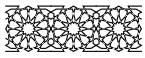
(٥) أخرجه: البخاري ٣/ ٣١ (١٨٩٤) و٣٤ (١٩٠٤)، ومسلم٣/ ١٥٧ - ١٥٨ (١١٥١) (١٦٣) و (١٦٤).

فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»[١].

٥- وَفِيهِ إِتْمَامُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ لأَنَّ الْعِبَادَةَ إِمَّا بَذْلُ مَحْبُوبٍ كَالزَّكَاةِ، أَوْ كَفٌّ عَنْ مَحْبُوبٍ كَالصِّيَامِ، أَوْ جِهَادٌ لِلنَّفْسِ عَلَى الْعَمَلِ كَالصَّلاةِ.

٦- **وَفِي الصِّيَامِ أَيْضًا: بُلُوغُ مَرْتَبَةِ الإِحْسَانِ**، وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فإن لم تَكُن تَراه؛ فإنَّه يَراك.

٧- وَفِيهِ حُصُولٌ لِلتَّقْوَى، لأن فيه ليلة القدر.



(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٢ (١٨٩٦)، ومسلم ٣/ ١٥٨ - ١٥٩ (١١٥٢) (١٦٦).

حِكَم الصِّيام

❁ **ومن حكم الصيام أنه:**

١- **أنَ فِيهِ حُصُولٌ لِلتَّقْوَى**، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾ [البقرة: ١٨٣]. ولأن فيه ليلة القدر.

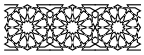
٢- **أن الصيام عبادة يَتَقَرَّب بها العبد إلى ربه بترك شهوات النفس** ومأ لوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له، والتماس رضوانه حيث قدم ما يحبه اللّٰه، ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه.

٣- **أن الصيام سبب للتقوى ويوقظ قَلْب المؤمن لمراقبة اللّٰه ﷻ:** وذلك لأن الصائم حين يحسُّ بالجوع والعطش، وتهفو نفسه إلى الطعام والشراب، يستيقظ قلبُه، ويشعر مراقبة اللّٰه تعالى.

٤- **أن العِبادَ يحققون في الصيام معاني العبوديةِ للّٰه ﷻ:** لأنه يترك شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ اللّٰه، فكان في شريعة صيام هذا الشهر أيسر سبيل للقيام بحق اللّٰه، وأداءِ واجب العبودية فيه.

٥- **يهذب نفس المسلم:** بترك استمرار حالة الشبع التي قد تسبب القسوة، والطغيان، فكان في شريعة الصيام ما يهذب نفس المسلم.

٦- **يتراحم المسلمون في الصيام:** لأن شهر الصيام يُكْسبُ الغنيَّ شعورَ الفقيرِ، ويجعله يعيش معه في آلامه وحرمانه، ومن ثم كان الصومُ خيرَ ما يثير في نفوس الأغنياء دوافعَ العطف والرحمةِ.



ثُبُوت شَهْرِ رَمَضَان

❁ **ويجب صوم رمضان بدخول شهره[١]، ويثبت بأحد أمرين:**

الأول: رؤية الهلال، ليلة الثلاثين من شعبان، وذلك بأن يشهد أمام القاضي شاهد عدل أنه قد رأى الهلال.

الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومًا: إذا تعسرت رؤية الهلال بسبب غيوم، أو إذا لم يتقدم شاهد عدل يشهد بأنه قد رأى الهلال؛ إذ هو الأصل.

ودليل هذين الأمرين: حديث أَبي هريرة ﷺ أنَّ رسول اللّٰه ﷺ، قَالَ: «**صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ[٢] عَلَيْكُمْ، فَأكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِين**»[٣].

وحديث ابن عباس ﷺ قال: جاء أعرابي إلى رسول اللّٰه ﷺ، فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال «**أَتَشْهَدُ أن لا إله إلا اللّٰه؟**» قال: نعم. قال: «**أتَشهدُ أن محمدًا رسولُ اللّٰه؟**» قال: نعم. قال: «**يا بلالُ، أذِّن في النَّاسِ، فليصُومُوا غدًا**»[٤].

---

(١) وهذا شرط من شروط وجوب الصوم.
(٢) غبي، بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة، مأخوذ من الغباوة، وهي عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال. فتح الباري ٤/ ١٢٤.
(٣) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٤ (١٩٠٩)، ومسلم ٣/ ١٢٤ (١٠٨١) (١٧).
(٤) أخرجه: أبو دأود "٢٣٤٠"، والنسائي "٢١١٣"، والترمذي "٦٩١"، وابن ماجة "١٦٥٢"، وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم.

وإذا رؤي الهلال ببلد لزم الصومُ أهلَ البلاد القريبة من بلد الرؤية، دون أهل البلاد البعيدة، . . . . ويعتبر البعد باختلاف المطالع[١].

ودليل ذلك: ما رواه كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فسألني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ[٢].

وعليه: إذا لم يجب الصوم على أهل بلد بعيد فسافر إليه شخص من بلد الرؤية فإنه يُوافِقُهم في الصوم آخرًا، وإن كان قد أتم ثلاثين يومًا، لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدًا منهم، فيلزمه حكمهم.

ومن سافر من البلد الذي لم ير فيه الهلال إلى بلد الرؤية أفطر معهم، سواء أصام تسعةً وعشرين، وذلك بأن كان رمضان عندهم تامًا.

---

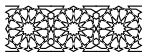
(١) فعند الجمهور غير الشافعية: يُوَحَّد الصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع. «وَاسْتَدَلَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»، فَقَدْ أَوْجَبَ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّوْمَ بِمُطْلَقِ الرُّؤْيَةِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ تَقْيِيدِهَا بِمَكَانٍ، وَاعْتَبَرُوا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ اجْتِهَادِهِ، وَلَيْسَ نَقْلًا عَنِ الرَّسُولِ ﷺ» «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٢/ ٣٧).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٠).

أم صام ثمانية وعشرين يومًا، وذلك بأن كان رمضان عندهم ناقصًا فأفطر معهم في التاسع والعشرين لكنه يقضي يومًا إن صام ثمانية وعشرين، لأن الشهر لا يكون كذلك.

فعن ابن عمر: عن النبي ﷺ أنه قال: «**إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نكتب، ولا نَحْسِبُ، الشهر هكذا وهكذا**» - يعني: مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين[1].

ومن أصبح في بلد معيِّدًا، فسافر إلى بلدٍ بعيدٍ أهلُه صيامٌ وَجَبَ عَلَيْه أن يُمْسِك بقيةَ اليوم موافقةً لهم.



(١) رواه البخاري ومسلم.

شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّوْم

❁ يُشترط لوجوب صيام رمضان الأمور التالية:

١- **الإسلام**: فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب في دار الدنيا بالصيام، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام، وما دام غير داخل في الإسلام لا معنى لصيامه، ولا معنى لمطالبته بالصوم.

أما في الآخرة فالكافر يُعاقَب على كفره، وعلى تركه لفروع الإسلام أيضًا.

٢- **التكليف**: ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغًا عاقلًا، فإن فقد أحد هذين الوصفين سقطت صفة التكليف عنه، وإذا سقطت صفة التكليف عنه لم يطالب بشيء من الوظائف الدينية.

ودليل ذلك: حديث علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «**رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ**»[(١)].

٣- **القدرة على الصوم**.

٤- **الخلو** عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المبيحة للفطر.

(١) رواه أبوداود (٤٤٠٣) وغيره

الأعذار المانعة

أ. التلبس بالحيض، أو النفاس جزءًا من أجزاء النهار.

ب. الإغماء أو الجنون المُطْبِقُ بياضَ اليوم كلَّه، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.

الأعْذارُ المبيحةُ للإفطارِ

١- **المرض** الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديدًا، أو ألمًا أو انزعاجًا شديدين، أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عندئذ.

٢- **السفر الطويل** الذي لا يقل عن ٨٣ كم بشرط أن يكون سفرًا مباحًا، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم، أما إن أصبح صائمًا وهو مقيم، ثم أحدث سفرًا أثناء النهار لم يجز الإفطار، ودليل هذين العذرين قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

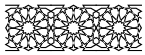
وينتهي السفر: بمجاوزة م بدأ سفره من سور وغيره، أو ببلوغ سورِ موضِعٍ، نوى الإقامة فيه مطلقا، أو نوى الإقامة فيه أربعة أيام صحيحة سوى يومي الدخول والخروج، لحديث العلاء بن الحضرمي ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «**يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا**»[(١)].

٣- **العجز عن الصيام**: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه، ويلزمه الفدية على الاصح... هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة

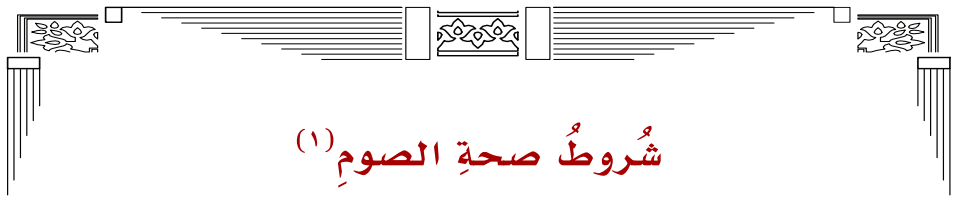
(١) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٨١/ ٤٤٢

لا تُحْتَمل، وَلا يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْهَلاكِ[١].

٤- **الحمل والارضاع** على تفصيل سيأتي في القضاءِ والفِدية.



(١) «المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، دار الفكر». (٦/ ٢٥٩).



شُروطُ صحةِ الصومِ[١]

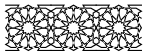
❁ يشترط لصحة الصوم الشروط التالية:

الأول: الإسلام: فلا يصح صوم الكافر بحال.

الثاني: العقل: أي التمييز، فلا يصح صوم المجنونِ، والطفلِ غيرِ المميز؛ لفقدان النية.

ويصح صوم الصبي المميز، ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى بلغ السابعة من العمر ويضرب على تركه إذا بلغ العشر، كالصلاة.

الثالث: الخلو من الأعذار المانعة من الصوم، وهي: التلبس بحيض أو نفاس، أو الإغماء أو الجنون المُطْبِقَين بياضَ اليومِ كلِّه.



(١) والفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب: أن شرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفًا كالعقل والبلوغ، فإنه شرط في وجوب الصوم، وبلوغ الدعوة إلى شخص؛ حيث إنه شرط في وجوب الإيمان عليه.
وشرط الصحة هو: ما جُعل وجوده سببًا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته مثل: الخلو من الأعذار المانعة للصوم.

أَرْكَانُ الصَّوْمِ

❁ **يتكون الصيام من تحقيق وجود ثلاثة أركان:** الصائم، والنية، والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب.

أولًا: النية

هي القصد، وهو اعتقاد القلب فعلَ الشيءِ، وعزمُه عليه من غير تَردُّدٍ، وَهي بِالْقَلْبِ بِالإِجْمَاع لأَنَّهَا الْقَصْد فَلا يَكْفِي النُّطْق مَعَ غَفلَة الْقلب بِالإِجْمَاع، ولا يضر عدم النطق ولا النطق بخلاف ما في القلب[(١)]. ودليل النية حديث عمرَ بنِ الخطابِ ﷺ، قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، يقُولُ: «**إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ**»[(٢)]، فإن كانت النية لصوم

(١) أنظر: «فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي» (٣/ ٢٦٣). وفي «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٢/ ٨٩): «بل لم يقم دليل على الندبية» يعني التلفظ بالمنوي.

(٢) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).
قال ابن دقيق العيد: في «شرح الأربعين النووية» (ص٢٦): «والمراد بالأعمال: الأعمال الشرعية. ومعناه: لا يعتد بالأعمال بدون النية مثل الوضوء والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية لأنها من باب الترك والترك لا يحتاج إلى نية، وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية.
وفي قوله: «إنما الأعمال بالنيات» محذوف واختلف العلماء في تقديره: فالذين اشترطوا النية قدروا: صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوها قدروا: كمال الأعمال بالنيات».

رمضان اشتُرِطَ فيها تَحَقُّقُ الأمور التالية:

١- **التبييت:** وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل: أي قبل طلوع الفجر، فإن لم يقصد إلى الصيام إلا بعد طلوع الفجر بطلت النية، وبطل الصوم.

ودليل ذلك حديث حَفْصَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ**»(١).

٢- **التعيين:** وذلك بأن يعين نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غدٍ عن رمضان، فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا؛ لقوله ﷺ «**وإنما لكل امرئ ما نوى**» أي ينصرف فعلُه إلى النوع الذي قصده بالفعل.

فمتى خطر بقلبه في الليل أنه غدا رمضان وأنه صائم فقد نوى؛ لأن الاعتبار في النية بما في الضمير ولا عبرة بالعبارات(٢)؛ وَلأن الْمرَاد من النِّيَّة قصد الْقلب إِلَى الصَّوْم الْمَوْصُوف بِهَذِهِ الصِّفَات بعد كَونه حَاضرا فِي الذِّهْن وَأما اللَّفْظ فَلا أثر لَهُ(٣).

ولا تبطل النية بالأكل والشرب والجماع بعدها(٤) لأن اللّٰه تعالى

(١) قال الحافظ في البلوغ رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
(٢) «كفاية النبيه في شرح التنبيه، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (ت ٧١٠هـ) تـ: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، ط: ١، م ٢٠٠٩» (٣/ ٦٨).
(٣) «الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ) دار السلام - القاهرة ط: ١، ١٤١٧» (٢/ ٥١٩)
(٤) «هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الأَصْحَابِ» أنظر: «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٩١).

أَباحَ الأكْلَ والشَّرَاب إلى طلوع الفجر، ولو أبطل الأكل النيةَ لامْتَنَعَ إلى طلوع الفجر[١].

أما نية صوم النافلة فلا يشترط فيها تبييت ولا تعيين، فيصح بنية قبل الزوال، ويصحُّ بنية مطلقة، وذلك لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها يومًا: «**هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟**». قالت لا. قال: «**فإني إذًا أَصُوْمُ**»[٢].

٣- **التكرار**: أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تغني نية واحدة عن الشهر كله، لأن صيام شهر رمضان ليس عبادة واحدة، بل هي عبادات متكررة، وكل عبادة لابد أن تنفرد بنية مستقلة.

(١) «العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية» (٣/ ١٨٥).
(٢) رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ.

ثانيًا: الإمساك عن المفطرات

❁ وهي كل من الأمور التالية:

الأول: الأكل والشرب: إذا كان ذلك عمدًا، مهما كان المأكول أو المشروب قليلًا، فإن نسي أنه صائم، وأكل أو شرب لم يفطر مهما كثر الطعام، أو الشراب.

ودليل ذلك حديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «**مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ**»(١).

الثاني: وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، والضابط: أنه يُفطِر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منْفذٍ مفتوحٍ عن قصدٍ مع ذكر الصوم(٢).

* **والمقصود بالعين:** أي شيء تراه العين.
* **والجوف:** هو الدماغ أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء.
* **والمنفذ المفتوح:** هو الفم والأذن،(٣) والأنف، والقبل، والدبر

---

(١) رواه مسلم (١١٥٥) والبخاري (١٨١٣)

(٢) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، للرافعي، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي.

(٣) أما العين ليس بمنفذ مفتوح. وفي الأذن وجهان في المذهب: الأول أنه لو قطر ماء أو دهنًا في أذنه فإنه يفطر، وهو الأصح، وبه قطع الشيرازي في =

من الذكر والأنثى.

فَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»(١).

الثالث: القيء المتعمد فيه: فهو مفطر، وإن تأكد الصائم أن شيئًا لم يَعُد ثانيةً إلى جوفه، ولكن إذا غلبه القيء لم يضُرَّ، ولو علم أن بعضًا مما خرج قد عاد إلى جوفه بدون قصد منه؛ وذلك لما رواه أبو هريرة ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ»(٢). ومعنى ذرعه: غلبه.

الرابع: الوطء عمدًا: ولو من غير إنزال، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ﷺ قال: بينما نحن جُلوسٌ عند النبيِّ ﷺ، إذ جاءه رجلٌ. فقال: يا رسولَ اللّٰه! هلكتُ. قال: «مَالَكَ؟» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، وأنا صائمٌ(٣).

أما لو وطئ ناسيًا فإنه لا يفطر قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا.

= المهذب. والثاني لا يفطر. والذي أثبته علماء التشريح بالاعتماد على المشاهدة والتجربة أن الأذن ليس بينها وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائعات إلا إذا تخرمت طبلة الأذن. مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة / منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ع/ ١٠ ص: ٧٩١.

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٣٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٦٦)، وأبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٤٠٧)، والترمذي (٣٨)، والنسائي ١/ ٦٦.

(٢) رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي في " الكبرى " (٢ / ٢١٥)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢ / ٤٩٨).

(٣) رواه البخاري (١٨٣٤) ومسلم (١١١١) وغيرهما

الخامس: الاسْتِمْناءُ: وهو استخراج المني بمباشرةٍ،[١] تقبيلٍ ونحوِه، أو بواسطةِ اليد، فإن تعمد ذلك الصائمُ أفطر، أما إن غُلب على أمره فلا يفطر.

هذا وتكره القبلة في رمضان كراهة تحريم لمن حركت شهوته؛ لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم، أما من لم تحرك شهوته، فالأولى له تركها حسمًا للباب.

وعن عائشة ﵂ قالت: «**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقبلني وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ[٢] كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ**»[٣].

السادس: الحَيْضُ والنِّفَاْسُ:

فإن كُلا منهما عذرٌ يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيضٌ أو نفاسُ في جزءٍ من النهار بطل صيامُها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم.

وعن أبي سعيد ﵁ أن رسول اللّٰه ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن

---

(١) المباشرة وهي مسُّ البشرة بالبشرة، وأيضًا المجامعةُ في قوله تعالى ﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]. (التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي).

(٢) إربه: بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر الباء الموحدة التحتية، المراد به هنا: الذكر خاصة، والمعنى: أنَّه كان غالبًا لشهوته.
قال النووي: رويت هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء، وبفتح الهمزة والراء، ومعناها بالكسر: الحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه أيضًا يطلق على العضو، وأريد به الذكر من الأعضاء خاصة.

(٣) رواه مسلم (١١٠٦)

نقصان دينها: «أَلَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»[١].

السابع: الجنونُ والرِّدَّةُ: وكلاهما مانعٌ من صحِّة الصوم، لخروج من قام به ذلك عن أهلية العبادة.

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءًا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس.

❀❀❀❀❀

(١) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠).

مسألة في طلوع الفجر

فإن باشر الصائم شيئًا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهارَ حرمةً للشهر، وقضى بدلًا عنه باتفاق العلماء[١].

وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانًا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بَعْدُ بطل صيامُه؛ لأن الأصل بقاء النهار، ووجب عليه القضاءُ.

فان طلع الفجرُ وفى فيه طعام فان ابتلعه افطرَ، أو كان مجامعًا فاستدام بطل صومه وان لفظ الطعامَ، أو أخرج الذَّكرَ مع طلوع الفجر صَحَّ صَوْمه وَإِن أنزل لتولده من مُبَاشرَة مُبَاحَة وهذا لا خلاف فيه[٢].

والدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ

(١) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٠٦ ط المنيرية). وانظر: «اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة» (١/ ٢٣٤).

(٢) اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَلْيَلْفِظْهُ، وَيَصِحُّ صَوْمُهُ.
فَإِنِ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ، وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ الصَّوْمَ، صَحَّ صَوْمُهُ إِنْ بَادَرَ إِلَى لَفْظِهِ. . . . وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ، فَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَنَزَعَ فِي الْحَال، مَعَ أَوَّل طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لِأَنَّهُ يَلْتَذُّ بِالنَّزْعِ، كَمَا يَلْتَذُّ بِالإِيلاَجِ، كَمَا لَوِ اسْتَدَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. ٢٨/ ٦٧.

لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: ١٨٧].

* **فدلت الآية على:** أن الليل كلَه يباحُ المباشرةُ، وهي الجماع، وكذا الأكل والشرب حتى يطلع الفجر(١).

ومن السنة: حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول اللّٰه ﷺ قال: «**إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ**» وَكانَ رَجُلًا أعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أصْبَحْتَ، أصْبَحْتَ(٢).

وحديث ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قال رسول اللّٰه ﷺ: «**لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ. أَوَ قَالَ: نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ. أَوَ قَالَ: يُنَادِي بِلَيْلٍ. لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ**»(٣).

* **ووجه الاستدلال من الحديثين:** أنه كان للنبي ﷺ مؤذنان:

المؤذن الأول: بلال رضي الله عنه وكان يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني لإيقاظ النائم؛ وليرجع القائم وينتهي من صلاة الليل.

---

(١) «الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد اللّٰه المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف» (ص٣٤١): «وقد اختلف العلماء في المعتبر في تحريم الأكل والشرب على قولين:
القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر وبه قال: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين.
القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر، وهو قول: الظاهرية»

(٢) رواه البخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧)، ومسلم ٣/ ١٢٨ (١٠٩٢) (٣٦).

(٣) أخرجه مسلم (١٠٩٣).

والمؤذن الثاني ابن أمِّ مكتوم ﷺ: وكان يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني، لتنبيه الناس بدخول الفجر الثاني فيُمسكوا عن الطعام والشراب.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ**»(١).

ولِلْحَاكِمِ في حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ نَحْوُهُ وَزَادَ في الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «**إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الأُفُقِ**». وَفِي الآخَرِ: «**إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ**»(٢).

* **ووجه الاستدلال**: أن الفجر فجران:

الأول: لا يحرِّم الأكلَ على من أراد الصيام، لأنه لا يزال الليل باقيًا، ولا تحل فيه صلاة الصبح؛ لأنه لم يدخل وقتها.

والثاني: يحرم الأكل على من أراد الصيام، لأن ظهوره بداية النهار، وتحل فيه صلاة الصبح؛ لأنه قد دخل وقتها، واللّٰه تعالى أعلم(٣).

وأما حديث ابي هريره ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «**إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ**». وفى وراية

---

(١) رواه ابن خزيمة (٣/ ٢١٠)، والحاكم (١/ ١٩١)، وصححاه، قال عبد اللّٰه البسام: «الحديث صحيح الإسناد، والرَّاجح وقفه. قال الدَّارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا، لكنْ له شاهدٌ من رواية جابر عند الحاكم» أنظر: «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» (١/ ٤٩٨).

(٢) الحاكم (١/ ١٩١).

(٣) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٢/ ٢١٩).

«وكان المؤذن يؤذن إذا بَزَغَ الفجر»[١].

إن صح يكون معناه عند جمهور العلماء وعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ[٢] أنه مَحْمُولٌ على أنه ﷺ علمَ عدمَ طلوع الصبح، وأَنَّ الْمُنَادِي يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ[٣]؛ لأن اللّٰه - عَزَّوَجَلَّ - يقول: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فجعل اللّٰه - جَلَّ شأنُه وتعالى - نهاية وقت الأكل بتبين طلوع الفجر.

قال الخطابي: «قلت هذا[٤] على قوله «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء مُتَّغمةً، فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضًا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥١٠. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٦١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٠١٩، ٨٠٢٠. والبغوي في مصابيح السنة ٢/ ١٤١٣.

(٢) كمال قال البيهقي ومظهر الدين الزَّيدَانيُّ، وابن رسلان المقدسي الرملي الشافعي.

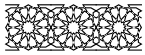
(٣) أنظر السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، جـ: ٤/ ص: ٣٦٨ بتصرف، وقد نقل قولَ البيهقي الامامُ النووي في «المجموع شرح المهذب»، جـ٦/ ص٣١٢. والامامُ الذهبيُ في «المهذب في اختصار السنن الكبير» (٤/ ١٥٩٣) وللّٰه الحمد.

(٤) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»[١].

وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث والآية وهذا قول الجمهور واللّٰه أعلم.

- و «**قيل: المراد بالنداء أذان بلال الأول**»[٢]، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لحديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود ﭫ **في أذان بلال** ﭬ **المتقدم**.



(١) «**معالم السنن**» (٢/ ١٠٦).
(٢) «شرح سنن أبي داود، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت ٨٤٤هـ، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية، ط: ١، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦ م)» (١٠/ ٣٤١).

آدابُ الصِّيَامِ ومُسْتَحَبَّاتُهُ

❁ **للصيام آداب كثيرة نوجزها فيما يلي:**

١- **أن يصوم المسلم في الوقت المحدد للصوم شرعا**، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فلا يصوم قبل ثبوت بداية الشهر ولا يصوم بعد نهايته على أنه منه.

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «**إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا**»(١).

ففيه الأمر بالصيام عند رؤية الهلال في البداية، والإفطار عند رؤيته في النهاية، ومعنى ذلك أن محل الصيام ما بين الهلالين فقط.

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «**لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ**»(٢).

وفيه النهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، والنهي عن الإفطار قبل رؤيته، وقد جاء النهي الصريح عن تقدم الشهر بصيام على نية أنه منه، لأن ذلك زيادة على ما شرعه اللّٰه ﷻ، فعن ابن عباس ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول اللّٰه ﷺ: «**لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمضَانَ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا**

(١) أخرجه البخاري رقم ١٩٠٠، ومسلم رقم ٨/١٠٨٠.
(٢) أخرجه البخاري رقم ١٩٠٦، ومسلم رقم ٣/١٠٨٠.

لِرُؤيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ[١] فَأكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا»[٢]؛ ولهذا ورد النهي عن صوم يوم الشك، وقال عمار: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ»[٣].

ومن هذا نعلم بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي في الصوم والإفطار، قبل رؤية الهلال؛ نتقدم رمضان بيوم أو يومين، ونصوم يوم الشك إلى غير ذلك من المحاذير.

٢- **تعجيلُ الفِطْرِ**: ويكون ذلك إثر تحقق غروب الشمس، ودليل ذلك ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول اللّٰه ﷺ قال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»[٤]. أي لا يزال أمر هذه الأمة معظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللّٰه ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنَا، وَأَدْبَرَ النهارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»[٥].

٣- **أن يفطر على رُطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى ماء**، ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ

(١) الغَيايَةُ: السحابة.
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم ٢٣٣٤، والترمذي رقم ٦٨٦ وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، والنسائي رقم ٢١٩٠، وابن ماجة رقم ١٦٤٥، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) رواه البخاري (١٨٥٦) ومسلم (١٠٩٨)
(٥) أخرجه: البخاري ٣/ ٤٦ (١٩٥٤)، ومسلم ٣/ ١٣٢ (١١٠٠) (٥١)

يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»[(١)].

ولا ينبغي المبالغة بما يقدم عند الإفطار من أنواع الأطعمة والأشربة، لأن هذا يخالف السنة، ويُشْغِل عن الصلاة مع الجماعة.

٤- **السَحور**[(٢)]: ودليل استحبابه ما رواه عمرو بن العاص ﷺ: أنَّ رسول اللّٰه ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ»[(٣)]. ويدخل وقت السحور بنصف الليل.

ويحصل فضل السحور بكثير المأكول، وقليله، وبالماء، فعن عبد اللّٰه بن عمرو ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرعَةٍ من مَاءٍ»[(٤)].

٥- **تأخير السحور**: إن لم يُخْشَ طلوعُ الفجر الثاني لحديثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟

(١) الترمذي (٦٩٦) وأبو داود (٢٣٥٦).
(٢) يفتح السين ما يؤكل في السحر.
(٣) أخرجه: مسلم ٣/ ١٣٠ - ١٣١ (١٠٩٦) (٤٦). قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٨ عقيب (١٠٩٩): «معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها. وأما «الأُكلة» بالضم فهي اللقمة»
(٤) رواه ابن حبان في صحيحه (٨/ ٣٤٧٦).

قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»[١]. وهذا الحديث يدل: على أنه كان يفرغ من السحور قبل طلوع الفجر، ولكن ماهي الصلاة التي قام إليها الرسول ﷺ وما هو الأذان في الحديث؟

فهذه الصلاة بينها حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ «يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا» فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلالٌ فَقَالَ يَا أَنَسُ «انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلْ مَعِي»؛ فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ[٢].

فدل الحديث أنه: ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وهما سنتا الصبح ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المسجد؛ لأداء الصلاة جماعة. واللَّه تعالى أعلم[٣].

أما الأذان: فهو أذان ابن أم مكتوم لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع إِذَا طَلَعَ - كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى[٤].

❁ والحكمة من استحباب السحور، وتأخيرها: التقوّي على الصوم والحصول على بركتها.

فعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا

(١) أخرجه البخاري رقم ١٩٢١ ومسلم رقم: ١٠٩٧.
(٢) رواه ا لنسائي رقم ٢١٦٦
(٣) «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» (٢٠/ ٣٧٧).
(٤) «فتح الباري لابن حجر» (٢/ ٥٤).

السَّحُورَ وَعَجِّلُوا الْفِطْرَ»[١]، ولأن ذلك أقوى على الصيام.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ»[٢].

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»**[٣].

❁ **ففي هذه الأحاديث:** أن الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ تَحْصُلُ بِجِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهِيَ:

- اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَمُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ.
- وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ.
- وَمُدَافَعَةُ سُوءِ الْخُلُقِ الَّذِي يُثِيرُهُ الْجُوعُ.
- وَالتَّسَبُّبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ إِذْ ذَاكَ أَوْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَلَى الأَكْلِ.
- وَالتَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظِنَّةِ الإِجَابَةِ.
- وَتَدَارُكُ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ[٤].

---

(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٧٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٠.
(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ ٣/ ١٢ صححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند، وحسنه الألباني، في صحيح الجامع (٣٦٨٣).
(٣) رواه البخاري ٣/ ٣٧ (١٩٢٣)، ومسلم ٣/ ١٣٠ (١٠٩٥) (٤٥).
(٤) «فتح الباري لابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢هـ)» (٤/ ١٤٠)

٦- **ترك الهُجْرُ - أي القبيح - من الكلام:** كالشتم والكذب، والغيبة والنميمة، والنظر إلى النساء، وسماع الغناء. فعن أَبي هريرة ﷺ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ: «**مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ**[١] **فَلَيْسَ للّٰهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ**»[٢].

واعلم أن ذلك أمورٌ محرَّمة بِحَدِّ ذاتها، وإنما الجديد في الأمر بالنسبة للصائم أنها - على كونها إثمًا - تحبط أجر الصيام، وإن صح معها الصوم، وتم الواجب.

٧- **الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر:** ليكون على طهر من أول الصوم - ومعنى ذلك أن الجنابة لا تنافي الصيام، ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر. ودليل ذلك حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «**كَانَ يُصْبِحُ**[٣] **جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ**»[٤].

وكذلك يستحب الغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تم الطُّهر وانقطع الدم قبل ذلك.

٨- **ترك الحجامة والفصد**[٥]**، ونحوهما:** لأن ذلك يضعف الصائم، وترك ذوقِ الطعام وعلْكِه، خوفًا من وصول شيء منه إلى جوفه،

---

(١) (الزُور) الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. و (العمل به) العمل بمقتضاه مما نهى اللّٰه عنه.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٣٣ (١٩٠٣).
(٣) يطلع عليه الفجر.
(٤) رواه والبخاري ٣/ ٣٨ (١٩٢٦)، ومسلم ٣/ ١٣٧ (١١٠٩) (٧٦).
(٥) والفصد: «وهو قطع العرق لإسالة الدم» «صحيح البخاري» (١/ ٤ ت البغا).

لأن وصولَه إلى الجوف يُفْطِر[١].

٩- **أن يقول عند فطره:** «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَبَتَ الأَجْرُ، إن شاء اللَّه»[٢].

١٠- **أن يُفْطِرَ الصائمين:** وذلك بأن يطعمهم، فإن عجز عن إطعامهم فَطَّرَهم على تمرة أو شربة ماء، فعن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﷺ، عن النبي ﷺ، قَالَ: **«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»**[٣].

١١- **كثرة الصدقة:** فعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: **«شَعْبَانُ، لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ»**، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: **«صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ»**[٤].

١٢- **تلاوة القرآن** ومُدارسته، فعن ابن عباس ﷺ، قَالَ: **«كَانَ رسول اللّٰه ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ،**

---

(١) ولأن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وهو دليل على جواز الحجامة للصائم، وناسخ لحديث شداد بن أوس دليل على أن الحجامة تفسد الصيام؛ لقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فالمحجوم يفطر بسبب خروج الدم؛ لأنه يضعفه، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم، وهذا مذهب الإمام أحمد.

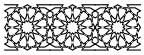
(٢) رواه أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٣٢٩)

(٣) رواه ابن ماجه (١٧٤٦)، والترمذي (٨٠٧)، والنسائي في " الكبرى " (٣٣٣١).

(٤) رواه الترمذي (٦٦٣)..

فَلَرَسُولُ اللّٰه ﷺ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أجْوَدُ بالخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»[(١)].

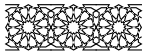
١٣-الاعتكاف في المسجد سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه في باب مستقل.



(١) أخرجه: البخاري ١/ ٤ (٦)، ومسلم ٧/ ٧٣ (٢٣٠٨) (٥٠).

مكروهات الصِّيام

مكروهات الصيام تتمثل في مخالفة الآداب المذكورة، فبعضها يدخل في المكروه التَّنْزيهي: كتأخير الإفطار، وتعجيل السحور، وبعضها يدخل في المحرمات، كالغيبة والنميمة، وقول الزور.



قَضَاءُ رَمَضَانَ والْفِدْيَةُ

أولًا: المسافر والمريض

من فاته شيء من رمضان - لسفر أو مرض - وجب عليه قضاؤه قبل حلول شهر رمضان من العام الذي يليه، فإن لم يقض تساهلًا حتى دخل رمضان آخر أثم، ولزمه مع القضاء فدية، وهي أن يطعم عن كل يوم مد، يتصدق به على الفقراء، ويتكرر بتكرر السنين.

والمد يساوي ملء حَفْنة، وهو يُساوي بالوزنِ (٦٠٠) جرامًا تقريبًا[(١)].

أما إن استمر عذره: كأن استمر مرضه حتى دخل عليه رمضان آخر فلا يجب عليه إلا القضاء، ولا فدية بهذا التأخير.

❁ فإن مات ولم يقض فلا يخلو:

١- إما أن يكون قد مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا إثم عليه، لعدم تقصيره.

٢- أو مات بعد التمكن، ولكنه لم يقض تقصيرًا، صام عنه وليه - ندبًا - الأيام الباقات في ذمته؛ لحديثُ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(١) «إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، للشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني» (ص١٥٧).

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(١).

والمقصود بالوَلِيِّ هُنَا أيُّ قريبٍ من أقاربه.

فإن لم يصم عنه أحد أُطعِم عنه لكل يوم مد، ويُخرَجُ هذا من التركة وجوبًا كالديون، فإن لم يكن له مال جاز الإخراج عنه، وتبرأُ ذمته، لخبر ابن عمر ﷺ قال: «من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عنه مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسْكِينًا»(٢).

ولِخَبَر ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ»(٣).

هذا ويصح صوم الأجنبي عنه إذا استأذن بذلك أحدَ أقاربه، فإن صام بغير إذن، ولا وصية من الميت لم يصح بدلًا عنه.

ثانيًا: الكبير العاجز، والمريض الذي لا يُرْجى برؤُه

* **إذا اضطر الشيخُ المسن إلى الفطر**، وجب عليه أن يتصدق عن كُل يومٍ بمد.

* **والمريض الذي لا يرجى برؤه:** حكمه حكم المسن ويتصدق عن كُل يومٍ بمد.

---

(١) رواه البخاري ٣/ ٤٥ (١٩٥٢)، ومسلم ٣/ ١٥٥ (١١٤٧). قال الامام النووي: «تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَ مِنْ أَصْحَابِنَا "صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" أَيْ أَطْعَمَ بَدَلَ الصِّيَامِ فَتَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يَرُدُّهُ باقي الحديث» «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٧١ ط المنيرية)

(٢) «رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ» أنظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١/ ٤٢٧)

(٣) رواه أبو داود (٢٤٠٣).

ثالثا: الحامل والمرضع

❁ إذا أفطرت الحامل والمرضع، فهي إما:

١- أن أفطرتا خوفًا على أنفسهما وجب عليهما القضاء فقط قبل حلول شهر رمضان آخر ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه، فعن أنس الكعبي رضي الله عنه عن رسول اللّٰه ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»[(١)].
أي خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء.

٢- وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف.

٣- وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما افطرتا وقضتا بلا خلاف، ووجبت عليهما الفدية[(٢)].

وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعمًا كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا»[(٣)].

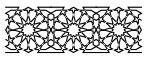
---

(١) أخرجه الترمذي (٣ / ٨٥)، واللفظ الثاني أخرجه النسائي (٤/ ١٩٠). وقال الترمذي: حديث حسن.

(٢) «وفى الفدية ثلاثة أقوال (أصحها) وبه قال احمد أنها تجب» «فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي» (٦/ ٤٦٠)

(٣) رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن.

ومثل هذه الصورة أن يفطر الصائم لإنقاذ مشرف على الهلاك، فيجب عليه مع القضاء والتصدق بمد طعام.



كَفَّارَةُ الإِفْطَارِ فِيْ نَهَارِ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ

❁ **مُوْجِبُ الْكَفَّارَةِ:** هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع.

❁ **وشرط ذلك:**

١- أن يكون المجامع ذاكرًا لصومه.

٢- عالمًا بالحرمة.

٣- غير مترخص بالسفر.

أما من فعل ذلك ناسيًا للصوم، أو جاهلًا بالحرمة، أو أفسد به صومًا غير صوم رمضان، أو أفطر متعمدًا ولكن بغير الجماع، أو كان مسافرًا سفرًا يُجَوِّز له الإفطار فجامع، فلا كفارةَ عليه، وإنما عليه القضاءُ فَقط.

مَا هِيَ الْكَفَّارَةُ؟

الكفارة التي تجب بإفساد الصوم بجماع في نهار رمضان هي: عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة ذكرًا كانت أم أنثى، فإن لم يجد، أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أيضا فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد.

فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ؟

إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة، أو المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة، وإنما يجب عليها القضاء؛ لأن جناية الواطئ أغلظ فناسب أن يكون هو المكلف بالكفارة[١].

ودليل ذلك ما رواه أبو هُريرة ﷺ قال: بينما نحن جُلوسٌ عند النبيِّ ﷺ، إذ جاءه رجلٌ. فقال: يا رسولَ اللّٰه! هلكتُ. قال: «**مالك؟**» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، وأنا صائمٌ - وفي روايةٍ: أصبتُ أهلِي في رمضانَ - فقال رسولُ اللّٰه ﷺ: «**هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟**» قال: لا. قال: «**فهل تستطيعُ أن تصومَ شَهرين متتابعين؟**» قال: لا. قال: «**فهل تجدُ إطعامَ ستينَ مِسكينًا؟**» قال: لا. قال: فمكثَ النبيُّ ﷺ فبينَا نحنُ على ذلكَ أُتي النبيُّ ﷺ بعَرَقٍ فيه تمرٌ - والعَرَقُ: المِكْتَلُ - قالَ: «**أين السائلُ؟**» قال: أنا: قال: «**خُذ هذا، فتصدَّقْ به**» فقال الرجل: على أفقرَ مني يا رسولَ اللّٰه؟ فواللّٰه ما بَين لابتيها - يُريد: الحَرَّتين - أهلُ بيتِ أفقرُ من أهل بيتي. فضحِكَ النبيُّ ﷺ حتى بدتْ أنيابُه. ثم قال: «**أطعِمْهُ أهلَكَ**»[٢].

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ لم يأمر الأعرابي إلا كفارة واحدة، فدلَّ الحديث على وُجُوبُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِ خاصة عن نفسه فقط وأنه

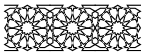
(١) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (٢/ ٩٥).
(٢) سبق تخريجه ص ١٤.

لا شيء عَلَى الْمَرْأَةِ كما قال الامام النووي[١].

ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام صرف ذلك الطعام إلى عياله، وكذلك غيرها من الكفارات، وما ذكر في الحديث فإنما هو خصوصية لذلك الرجل[٢].

ويجب على المجامع مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفطره من رمضان بالجماع، وأن الكفارة تتكرر بتكرر الأيام التي أفطرها بالجماع.

فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه - مع القضاء - كفارتان، وإذا جامع في ثلاثة لزمه ثلاث كفارات، وهكذا.



(١) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٣٣١ ط المنيرية)
(٢) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (٢/ ٩٥). ففي كتاب الأم لإمام المذهب تفاصيل فأطلعه.

صَوْمُ التَّطَوُّعِ

وهو الصوم المسنون، والتطوع: التقرب إلى اللّٰه تعالى بما ليس بفرض من العبادات.

ولا شك أن الصوم من أفضل العبادات.

فعن أَبي سعيد الخدري ﷺ، قَالَ: قَالَ رسول اللّٰه ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ إِلَّا بَاعَدَ اللّٰهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا[(١)]»[(٢)].

❁ وحكمة تشريع الصوم المسنون:

زيادة التعبد والتقرب إلى اللّٰه، فما من عبادة إلا وتزيد المرء قربًا من ربه ﷻ، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة ﷺ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»[(٣)]، ولا شك أن محبة اللّٰه تعالى لعبده، وقرب العبد من ربه تقصيه عن معصيته، وتدنيه من طاعته، والمسارعة إلى فعل البر والمعروف، وبهذا يستقيم شأن الإنسان وتصلح حياته.

---

(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٥١ عقيب (١١٥٣): (الخريف: السنة. والمراد: سبعين سنة).
(٢) رواه البخاري ٤/ ٣١ (٢٨٤٠)، ومسلم ٣/ ١٥٩ (١١٥٣) (١٦٧).
(٣) رواه البخاري ٨/ ١٣١ (٦٥٠٢).

أَنْوَاعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

١- **صوم يوم عرفة:** وهو تاسع ذي الحجة، وذلك لغير الحاج، وعن أبي قتادة ﷺ قال: سئل رسول اللّٰه ﷺ عن صوم عرفة، فقال: **«يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ»**(١).

ويوم عرفة أفضل الأيام، فعن عائشة ﷺ أن رسولَ اللّٰه ﷺ قَالَ: **«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أن يَعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»**(٢).

أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة، بل يسن له فطره اتباعا للنبي ﷺ وليقوى على الدعاء في ذلك اليوم.

٢- **صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء:** من شهر اللّٰه المحرم، ودليل استحباب صومهما حديث ابن عباس ﷺ: **«أَنَّ رسولَ اللّٰه ﷺ صَامَ يَومَ عاشوراءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ»**(٣).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - ﷺ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: **«يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ»**(٤).

وعن ابن عباس ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: **«لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»**(٥). لكنه ﷺ مات قبله.

---

(١) رواه مسلم (١١٦٢).
(٢) رواه مسلم (١٣٣٨)
(٣) رواه البخاري (١٩٠٠) ومسلم (١١٣٠).
(٤) رواه مسلم (١١٦٢) (١٩٧).
(٥) أخرجه: مسلم ٣/ ١٥١ (١١٣٤) (١٣٤).

❁ **وحكمة صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء:** إنما هي الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر، ولمخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر؛ لذلك استحب ان لم يصم مع عاشوراء تاسوعاء أن يصوم اليوم الحادي عشر.

٣- **صوم يوم الاثنين والخميس:** ودليل ذلك: ما روته عائشة ﵂، قالت: «**كَانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيس**»(١).

وما رواه أَبو هريرة ﵁، عن رسول اللّٰه ﷺ، قَالَ: «**تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صَائِمٌ**»(٢).

٤- **صوم ثلاثة أيام من كل شهر:** والأفضل أن تكون أيام الليالي البيض. وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر قمري.

وسميت الأيام البيض، لأن ليالي تلك الأيام من كل شهر تكون مستنيرة بضياء القمر.

ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «**أَوْصاني خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَام**»(٣).

---

(١) أخرجه: ابن ماجه (١٧٣٩)، والترمذي (٧٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢٤٩٧) وقال الترمذي: (حديث حسن غريب).
(٢) أخرجه: مسلم ٨/ ١١ (٢٥٦٥) (٣٦)، والترمذي (٧٤٧) وقال: (حديث حسن غريب).
(٣) رواه البخاري (١١٢٤) ومسلم (٧٢١).

وعن أبي قتادة ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»(١).

وعن أبي ذر ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»(٢).

وعن قتادة بن ملحان ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ» وقال: «هُنَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ»(٣). لكن يستثني صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإن صومه حرام كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

٥- **صوم ستة أيام من شوال:** والأفضل تتابُعها عقب عيدِ الفطر مباشرة، ولكن لا يشترط، بل تحصل السنة بصيامها متفرقات.
وَعَنْ أَبِي أَيُّوب الأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ»(٤).

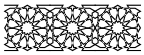
قطع الصيام المسنون: إذا تلبس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء، ولا قضاء عليه، وإن كان يُكرَه له ذلك.

فعن أم هانئ ﷺ: أن رسول اللّٰه ﷺ كان يقول «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»(٥).

---

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٥٢ (١٩٧٩)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) (١٨٧).
(٢) رواه الترمذي (٧٦١) وقال: حديث حسن.
(٣) ورواه أبو داود (٢٤٤٩)
(٤) رواه مسلم (١١٦٤).
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤١)، رقم ٢٦٩٣٧)، والترمذي (٣/ ١٠٩، رقم ٧٣٢).

أما إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه، لأن التلبس بالفرض يوجب إتمامه.



الصَّوْمُ المُحرَّمُ

❁ **يحرم صيام الأيام التالية:**

١- **صيام يومي عيد الفطر والأضحى:** ودليل ذلك ما رواه أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «**أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ**»(١).

٢- **صوم أيام التشريق الثلاثة:** وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، لما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللّه ﷺ بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: «**أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ**»(٢) فَقَالَ عَمْرٌو بن العاص رضي الله عنه **كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ التي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ(٣): وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ(٤).**

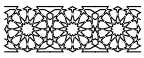
٣- **صوم يوم الشك:** وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يشك فيه الناس: هل هو من شعبان، أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه، فلا يجوز صومه، بل ينبغي اعتباره يومًا متبقيا من شعبان؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ ولقول عمار بن

(١) رواه والبخاري ٣/ ٥٥ (١٩٩١)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (١١٣٨) (١٤١).
(٢) رواه مسلم (١١٤٢).
(٣) وهو الامام مالك بن أنس إمام دار الهجرة.
(٤) ورواه أبو داود (٢٤١٨).

ياسر ﷺ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ»[(١)].

٤- **صوم النصف الثاني من شعبان**. لما رواه أبو هريرة ﷺ أن رسول اللّٰه ﷺ قال: «**إذا انتصف شعبان فلا تصوموا**»[(٢)]. وفي رواية: «**إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان**»[(٣)].

لكن تنتفي حرمة صوم يوم الشك، والنصف الثاني من شعبان إذا وافق عادة للصائم، أو وصل صيامه بما قبل النصف الثاني من شعبان، لحديث أبي هريرة ﷺ عن رسول اللّٰه ﷺ قال: «**لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه**»[(٤)].



(١) تقدم تخريجه ص: ١٦.
(٢) رواه أبوداود (٢٣٣٧) والترمذي (٧٣٨) - وصححه.
(٣) رواه ابن ماجه (١٦٥١).
(٤) روى البخاري (١٨١٥) ومسلم (١٠٨٢) واللفظ له.

الصَّوْمُ المَكْرُوهُ

إن الإنسان عبدٌ للّٰه تعالى، وللّٰه عَزَّوَجَلَّ أن يتعبده بما شاء فيتعبده بالصوم، كما يتعبَّده بالفطر، وليس لابن آدم أن يعترض، وكل ما يجب عليه أن يقول: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، والصيام المكروه هو الذي يترتب على تركه الثواب، ولا يترتب على فعله ثواب ولا عقاب، **ومنه:**

١- **إفراد يوم الجمعة بالصوم:**

ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيِّ ﷺ، قَالَ: «**لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ**»(١).

٢- **إفراد يوم السَّبت وَالأَحَدِ بالصوم:** ودليل ذلك ما روته الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «**لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا**» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ(٢).

وكذلك يكره إفراد الأحد بالصوم؛ لأن اليهود تُعَظِّم يوم السبت

(١) رواه البخاري (١٨٨٤) ومسلم (١١٤٤).
(٢) رواه الترمذي (٧٤٤) - وحسنه.

والنصارى يوم الأحد، لكن لا يكره جمع السبت مع الأحد في الصيام، لأنه لا يعظمهما أحد مجتمعين؛ فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ[(١)].

وعلى هذا فالأَحَادِيثِ التي فِي صِيَامِ السَّبْتِ فَكُلُّهَا وَارِدَةٌ فِي صَوْمِهِ مَعَ الْجُمُعَةِ وَالأَحَدِ، فَلا مُخَالَفَةَ فِيهَا لما قاله الشافعية من كراهة افراد السبت وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ كما قال الإمام النووي - ﵀ -[(٢)].

٣- صِيَامُ الدَّهْرِ:

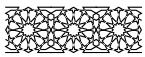
وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضررٌ أو يفوِّت حقًا لغيره.

فعن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة[(٣)]، فقال لها ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فقال سلمان: يا أبا الدرداء: إن لربك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فذكر أبو الدرداء للنبي ﷺ ما قاله سلمان، فقال النبي ﷺ: «صَدَقَ سَلْمَانُ»[(٤)].

---

(١) أخرجه: أحمد ٦/ ٣٢٤، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٨٨)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حبان (٣٦٤٦)، والبيهقي ٤/ ٣٠٣.
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤٤٠)
(٣) التبذُّل: ترك التزيُّن والتجمُّل.
(٤) رواه البخاري (١٨٦٧).

أما من لم يضر به صيام الدهر، ولم يفوت عليه حقًا لأحد، فإنه لا يكره له، بل يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات.



صَلاةُ التَّرَاوِيح

❁ **حكمها**: وأما صَلاةُ التَّرَاوِيحِ فسُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ[١] ومن السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ في المذهب، وإنما تشرع في رمضان خاصة، وتسن فيها الجماعة[٢] وتصح فرادى.

❁ **سبب تسميتها**: وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يَسْتَرِيْحُون بعد كل تسليمتين، وتسمى قيام رمضان، وهي قيام الليل في رمضان.

وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلاها أربعا بتسليمة لم يصح بخلاف ما لو صلى سنة الظهر أربعا بتسليمة فإنه يصح والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت.

❁ **والأصل في مشروعيتها**: حَدِيْثُ أَبي هريرة ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فيقولُ: «**مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ**»[٣].

---

(١) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٣١).
(٢) بخلاف ما عليه الرافضة فإنهم يرون الجماعة في قيام رمضان بدعة عمرية. انظر: «الإبانة الكبرى - ابن بطة» (٨/ ٣٨٩). و «منهاج السنة النبوية» (٨/ ٣٠٨).
(٣) رواه مسلم ٢/ ١٧٧ (٧٥٩) (١٧٤).

فالحديث دليل على فضل قيام رمضان وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان، والمغفرة مشروطة بقوله: «إيمانًا واحتسابًا»، ومعنى «إيمانًا» أي: مصدقًا بوعد اللّٰه تعالى، وبفضل القيام وعظيم أجره عند اللّٰه تعالى، «واحتسابًا» أي: محتسبًا الثواب عند اللّٰه تعالى، فيطلب ثواب اللّٰه ويبتغي مرضاته، لا بقصد آخر من رياء، أو مدح، أو ثناء، ونحو ذلك[١].

وَحَدِيْثُ عَائِشَة ﵂: «أَن رَسُول اللّٰه ﷺ خرج لَيْلَة من جَوف اللَّيْل فَصَلى فِي الْمَسْجِد، وَصَلى رجال بِصَلاتِهِ، فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَاجْتمع أَكثر مِنْهُم فصلوا بِصَلاتِهِ، فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج رَسُول اللّٰه ﷺ فَصَلى بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله حَتَّى خرج لصَلاة الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفجْر أقبل عَلَى النَّاس فَتشهد، ثمَّ قَالَ: أما بعد فَإِنَّهُ لم يخف عليّ مَكَانكُمْ وَلَكِنِّي خشيت أَن تُفرض عَلَيْكُم فتعجزوا عَنْهَا، فَتوفي رَسُول اللّٰه ﷺ وَالأَمر عَلَى ذَلِك»[٢]. ثم إنه ﷺ استمر على ذلك وكذلك الصديق ﵁ وصدرا من خلافة الفاروق ﵁ ثم رأى الناس يصلونها في المسجد فرادى واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة فجمعهم على أبي ﵁[٣].

(١) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٥/ ١٢٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (١٧٨).
(٣) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وَعَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلاثِينَ وَبِمَكَّةَ بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ضِيقٌ» «فتح الباري لابن حجر» (٤/ ٢٥٣).

❁ **دل الحديث:** على مشروعية صلاة التراويح وهي من قيام رمضان؛ لأن النبي ﷺ قام بأصحابه ثلاث ليالٍ في رمضان وكثر الناس، حتى ملئوا المسجد، ثم تخلى وقال: «**إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها**» وعلى هذا فصلاة التراويح بالجماعة سنة بفعل الرسول ﷺ.

❁ **وقتها:** ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني.

بم يحصل قيام رمضان؟

لَيْسَ الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ قِيَامُ جَمِيعِ لَيْلِهِ بَلْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِقِيَامٍ يَسِيرٍ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا فِي مُطْلَقِ التَّهَجُّدِ وَبِصَلاةِ التَّرَاوِيحِ وَرَاءَ الإِمَامِ كَالْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ وَبِصَلاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ[1].

الْجَمَاعَةُ في صلاةِ التَّراويح

والأَفْضَلُ صَلاتُهَا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ فَأَشْبَهَ صَلاةَ الْعِيدِ[2].

---

(١) كما قال الحافظ وليّ الدين العراقي رحمه الله تعالى في: «طرح التثريب في شرح التقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت ٨٠٦هـ)» (٤/ ١٦١)

(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ٤٠) و «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللّه ﷺ لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ - ٤٦٣هـ)» (٥/ ٤١٧ ت بشار).

وذلك لحديثِ أبي ذرٍّ، عن النبيِّ ﷺ: «**إنَّ الرَّجلَ إذا قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ**»(١).

فدل الحديث أن: على المؤمن أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا يفرط في شيء منها، ولا ينصرف قبل إمامه.

والمراد بانصراف الإمام: انقضاء الصلاة، لا انصراف الإمام الأول إذا صليت بأكثر من إمام(٢).

وَقيل: الانْفِرَاد أفضل كَسَائِر النَّوَافِل فِي الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ ﷺ «**أَفْضَلُ الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة**»(٣) إِن كَانَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ، أمنا من الكسل، وَلم تختل الْجَمَاعَة بتخلفه، فالانفراد أفضل وَإِلا فالجماعة وَاللَّه أعلم(٤).

(١) أخرجه الطيالسي (٤٦٨)، وعبد الرزاق (٧٧٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٧٧٧)، وأحمد (٢١٧٤٩)، والدارمي (١٩٠٥)، وابن ماجة (١٣٢٧)، وأبو داود (١٣٧٥)، والنسائي (١٢٨٩). والترمذي (٨٠٦)، - وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٥/ ١٢٤).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ٤٠)
(٤) «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (ص٨٩).

عدد ركعاتها

أما عدد ركعاتها: فلم يثبت فيه قول عن النبي ﷺ وله أن يصلي عشرين ركعة كما كان فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه[(١)]، وهو مَذْهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وله أن يصلي ستا وثلاثين كما هو مذهب الْمَالِكِيَّةُ، وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما هو مذهب بعض أهل الحديث، وثلاث عشر ركعة وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره[(٢)].

---

(١) رَوَى ذلك مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَال: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. وأورده النووي في المجموع (٤ / ٣٣) وقال: مرسل، يزيد بن رومان لم يدرك عمر.
وَرَوَى مَالِكٌ - أيضا - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَال: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدَ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ.
قَال الْبَاجِيُّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَمَرَهُمْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَأَمَرَهُمْ مَعَ ذَلِكَ بِطُولِ الْقِرَاءَةِ، يَقْرَأُ الْقَارِئُ بِالْمِئِينَ فِي الرَّكْعَةِ؛ لأَنَّ التَّطْوِيل فِي الْقِرَاءَةِ أَفْضَل الصَّلَاةِ، فَلَمَّا ضَعُفَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيفِ عَنْهُمْ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَاسْتَدْرَكَ بَعْضُ الْفَضِيلَةِ بِزِيَادَةِ الرَّكَعَاتِ» أنظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٧/ ١٤٢) ففيها فوائد عن الموضوع.

(٢) ولم نقتصر هنا بذكر ما عليه أهل المذهب، لكثرة إثارة الخلافات حول المسالة في كل رمضان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لا يُزَادُ فِيهِ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ السَّعَةُ فِي نَفْسِ عَدَدِ الْقِيَامِ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِزِيَادَةِ الْقِيَامِ لأَجْلِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ أَوْ تَرْكِهِ، كُلُّ ذَلِكَ سَائِغٌ حَسَنٌ. أنظر: (مجموع الفتاوى، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ) /ج٢/ ص: ١١٩)

وقَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً»[١].

❁ **وصلاة التراويح من جملة صلاة الليل**، ويجوز أيُّ عدد في ركعات قيام الليل، ويدل على ذلك أدلة[٢] منها:

الأول: فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قام رجل فقال يا رسول اللّٰه كيف صلاة الليل قال رسول اللّٰه ﷺ «**صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ**»[٣].

دل الحديث: على بيان كيفية صلاة الليل - ومنها قيام رَمَضَانَ - مثنى مثنى، وهو الأكثر المشهور من فعله ﷺ، فهذا مطلق، وله أن يصلي من الليل ما شاء، وليس فِيها عَدَدٌ مُعين عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لا يُزَادُ فِيهِ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ.

الثاني: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ»[٤].

دل الحديث: على أنه يجوز العمل بكل ما ورد عنه ﷺ في صلاة الليل، لأن اختلاف الصفات محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط، وبيان الجواز والتوسعة على الأمة.

---

(١) «سنن الترمذي» (٣/ ١٦١ ت شاكر)
(٢) أنظر في صحيح البخاري مع الفتح: بابُ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيلِ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ.
(٣) أخرجه: البخاري ٢/ ٦٤ (١١٣٧)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٧).
(٤) رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وقال حسن.

ومن اقتدى به ففعل مثل فعله فسرد ثلاثًا أو خمسًا أو غير ذلك، جاز، لأنه لم يرد عنه نهي عن ذلك، والأفضل فيمن يَؤُمُّ الناس في رمضان أن يسلم من كل ركعتين، ولا يسرد خمسًا أو سبعًا، لأن التسليم أرفق بالناس، وقد يكون لبعض المأمومين حاجة تدعو إلى الانصراف بعد ركعتين أو تسليمتين، أو بعد ثلاث تسليمات، ونحو ذلك[١].

قال الإمام النووي: «وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِلا فَالأَفْضَلُ التَّسْلِيمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرِهِ بِصَلاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»[٢].

الثالث: فعن أَبي هريرة ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فيقولُ: **«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»**[٣].

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ رغب في قيام رمضان فلم يحدد عددَ ركعاته.

الرابع: عَائِشَة ﷺ: **«أَن رَسُول اللّٰه ﷺ خرج لَيْلَة من جَوف اللَّيْل[٤] فَصَلى فِي الْمَسْجِد، وَصَلى رجال بِصَلاتِهِ، فَأصْبح النَّاس[٥] فتحدثوا، فَاجْتمع أَكثر مِنْهُم فصلوا بِصَلاتِهِ، فَأصْبح النَّاس فتحدثوا، فَكثر أهل**

(١) «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٣/ ٣١٨).
(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ٢٠)
(٣) أخرجه: البخاري ١/ ١٦ (٣٧)، ومسلم ٢/ ١٧٦ (٧٥٩) (١٧٣).
(٤) يعني من أثنائه، وفي وسطه.
(٥) أي: دخلوا في الصباح

الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج رَسُول اللّٰه ﷺ فَصَلى بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله حَتَّى خرج لصَلاة الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفجْر أقبل عَلَى النَّاس فَتشهد، ثمَّ قَالَ: أما بعد فَإِنَّهُ لم يخف عليّ مَكَانكُمْ وَلَكِنِّي خشيت أَن تُفرض عَلَيْكُم فتعجزوا عَنْهَا، فَتوفي رَسُول اللّٰه ﷺ وَالأَمر عَلَى ذَلِك»[(١)].

وهذا الحديثُ يَدُلُّ على مشروعية الجماعةَ بصلاةِ التراويح؛ لفعله ﷺ لياليَ، ويدلُّ على كونِها سُنَّةً بالانفراد[(٢)]، والحديث متفق عَلَى صِحَّته بِدُونِ تعْيين عدد الرَّكْعَات[(٣)].

الخامس: فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عَائِشَةَ ﵂: كيف كانت صلاة النبي ﷺ في رمضان؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ رسول اللّٰه ﷺ يَزِيدُ - في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا[(٤)] فَلَا

(١) سبق تخريجه.
(٢) «المفاتيح في شرح المصابيح، للحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (ت ٧٢٧هـ)» (٢/ ٢٩٤)
(٣) كما قال ابن الملقن في (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. ج ٤/ ص: (٣٥٠)
(٤) وفي «توضيح الأحكام من بلوغ المرام» (٢/ ٤١١): «يحتمل أنَّ الأربع منفصلات، وأنه يصليها ركعتين ركعتين، ويوافقه حديث: "صلاة الليل مثنى"، ويؤيده أيضًا الأحاديث التي تشتمل على تفصيل صلاته ﷺ بالليل، بأنَّها كانت ركعتين ركعتين، فلعلها ذكرت أربع ركعات مجموعة، ثم الأربع الأُخر مجموعة؛ لأنَّه كان لا يمكث بعد التسليم من الركعتين الأوليين، بل كان يقوم للركعتين الأُخريين، فإذا أتمَّ أربع ركعات مكث طويلًا، وفصل بينها، وبين الأربع الآتية فصلًا طويلًا».

تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقُلتُ: يَا رسولَ اللّٰهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَة، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»[1].

ووجه الاستدلال: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - قد أورده العلماءُ في باب الوتر[2]؛ فهو حكاية لصلاة النبي ﷺ ووترِه وقيامِه في الليل عمومًا في رمضان، وفي غيره، وليس فيه ما يمنع الزيادة والنقصان، ولوكان الامر كذلك ما خالفه السلف من الصحابة والتابعين.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَشْكَلَتْ رِوَايَاتُ عَائِشَةَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى نَسَبَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَهَا إِلَى الاضْطِرَابِ وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الرَّاوِي عَنْهَا وَاحِدًا أَوْ أَخْبَرَتْ عَنْ وَقْتٍ وَاحِدٍ.

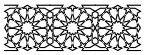
وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ ذَكَرَتْهُ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَظَهَرَ لِي أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَنَّ التَّهَجُّدَ وَالْوِتْرَ مُخْتَصٌّ بِصَلاةِ اللَّيْلِ.

وَفَرَائِضَ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَالْعَصْرُ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَالْمَغْرِبُ وَهِيَ ثَلاثٌ وِتْرُ النَّهَارِ فَنَاسَبَ أَنْ تَكُونَ صَلاةُ اللَّيْلِ كَصَلاةِ النَّهَارِ فِي الْعَدَدِ

(١) أخرجه: البخاري ٢/ ٦٦ (١١٤٧)، ومسلم ٢/ ١٦٦ (٧٣٨) (١٢٥).
(٢) منهم الامام الشافعي في الأم، والماوردي في الحاوي، والرافعي في فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، وغيرهم كثير من اصحاب المذاهب كمحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة، وابن عبد البر في الاستذكار، والمرداوي في الانصاف.

جُمْلَةً وَتَفْصِيلا، وَأَمَّا مُنَاسَبَةُ ثَلاثَ عَشْرَةَ فَبِضَمِّ صَلاةِ الصُّبْحِ لِكَوْنِهَا نَهَارِيَّةً إِلَى مَا بَعْدَهَا»[1].



(١) «فتح الباري لابن حجر» (٣/ ٢١)

الوِتْرُ

❁ **تعريفه:** الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغتان فصيحتان وهو لغة: العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة.

واصطلاحًا: صلاة الوتر، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل(١).

❁ **حكمه:** وذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة، وأكثر الحنفية إلى أن الوَتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، لحديث عليٍّ ﷺ قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رسولُ اللّٰه ﷺ قَالَ: **«إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ»**(٢).

❁ **عدد ركعات الوتر:** وأقله ركعة؛ لما صحّ عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول اللّٰه ﷺ: **«الوتر ركعة من آخر الليل»**(٣)، والاقتصار عليها خلاف الأولى؛ لمخالفته أكثر أحواله ﷺ.

* وأكثره إحدى عشر؛ لخبر عائشة أنه ﷺ **«مَا كَانَ رسول اللّٰه ﷺ**

---

(١) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٧/ ٢٨٩).
(٢) أخرجه: أبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي ٣/ ٢٢٨ و٢٢٩.
(٣) رواه مسلم (٧٥٢).

يَزِيدُ - في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»[(١)]، وأدنى الكمال ثلاث؛ لخبر أنه ﷺ «كان يوتر بثلاث»، وأكمل منه خمس فسبع فتسع.

وقيل ثلاث عشرة؛ لما صحّ عن أمّ سلمة «كان ﷺ يوتر بثلاث عشرة» وأُوِّل أنها حسبت سنّة العشاء.

* **وأدنى الكمال للوتر**: ثَلاث رَكْعَات بتسليمتين، ركعتان متصلتان، ثم ركعة منفردة يقرأ في الأولى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١﴾. وفي الثانية: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾، والمعوذتين، وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة[(٢)].

وذلك لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول اللّٰه ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» وفي الثانية: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»، وفي الثالثة: «الإِخْلاص» و «المعوذتين»[(٣)].

❁ **وقته**: ووقت الوَتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رسول اللّٰه ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ[(٤)].

---

(١) سبق تخريجه في عدد ركعات التراويح.
(٢) عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك، لأحمد بن لؤلؤ بن عبد اللّٰه الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (ت ٧٦٩هـ)، (ص٦٠).
(٣) رواه أبو داوود [١٤١٩] والترمذي [٤٦٣] وابن حبان [٢٤٣٢]، وقال الحاكم [١/ ٣٠٥]: على شرط الشيخين.
(٤) أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٩٩٦)، ومسلم ٢/ ١٦٨ (٧٤٥) (١٣٧)

هل الأفضل الوتر قبل النوم أم بعده؟

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَإِنْ كَانَ لا تَهَجُّدَ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُوتِرَ بَعْدَ فَرِيضَةِ الْعِشَاءِ وَرَاتِبَتِهَا، وَيَكُونُ وَتْرُهُ آخِرَ صَلاةِ اللَّيْلِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ، فَالأَفْضَلُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْوَتْرَ[١]؛ ولأنَّ الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكره اللّٰه في كتابه العزيزة فإنَّ التهجد لا يكون إلّا بعد نوم.

فعن جابر ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ اللّٰه ﷺ: «**مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وذَلِكَ أَفْضَلُ**»[٢]. وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية تقديمه، وبعضها أفضلية تأخيره، ويجري هذا التفصيل فيمن له تهجد اعتاده، ثم إن فعله بعد نوم فهو وتر وتهجد، وإلا فوتر فقط[٣].

(١) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (١/ ٣٢٩).
(٢) أخرجه: مسلم ٢/ ١٧٤ (٧٥٥) (١٦٢)
(٣) «شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» (ص٣١٣)

الجماعةُ في الوِتْرِ

وتُندب الجماعةُ في الوِتْرِ فِي جَمِيع رَمَضَان عَقِبَ التراويح، وإِذَا اسْتَحْبَبْنَا الْجَمَاعَةَ فِي التَّرَاوِيحِ نَسْتَحِبُّهَا فِي الْوَتْرِ بَعْدَهَا[١] بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر[٢].

فعن أبي ذر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قال رسول اللّٰه ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»[٣].

فدل الحديث على مشروعية الجماعةُ في الوِتْرِ، وأنه يُستحب ألا ينصرف المصلي قبل إمامه، ويوتر معه.

❀❀❀❀

(١) «حاشيتا قليوبي وعميرة» (١/ ٢٤٥)
(٢) «السراج الوهاج» (ص٦٥).
(٣) سبق تخريجه في: (الْجَمَاعَةُ في صلاةِ التَّراويح). وفي «السراج الوهاج» (ص٦٥): «تندب فِي الْوتر فِي جَمِيع رَمَضَان عقب التَّرَاوِيح جمَاعَة وَالله أعلم، لَيْسَ بِقَيْد بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر»

جَوَازُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ

فَمَنْ صَلَّى الْوِتْرَ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ نَفْلًا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ، وله أَنْ يُصَلِّيَ شَفْعًا مَا شَاءَ، ثُمَّ لَا يُوتِرُ بَعْدَ ذَلِكَ[١]. لِمَا صَحَّ مِنْ حديث أم سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»[٢].

قال الإمام النووي: «وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ بَيَانًا لِجَوَازِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ»[٣].

أما حديث ابن عمر ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا»[٤] فقد جعلوه «مُخْتَصًّا بِمَنْ أَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ»[٥]. وهو الأفضل.

(١) وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل النَّخَعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَلْقَمَةَ. وَقَالُوا: لَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَسَعْدٍ وَعَمَّارٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ ﷺ اسْتَدَلُّوا بِقَوْل عَائِشَةَ ﷺ وَقَدْ سُئِلَتْ عَنِ الَّذِي يَنْقُضُ وِتْرَهُ فَقَالَتْ: "ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧/ ٣٠٠.

(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٨. و"ابن ماجة" ١١٩٥

(٣) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ١٦).

(٤) أخرجه: البخاري ٢/ ٣١ (٩٩٨)، ومسلم ٢/ ١٧٣ (٧٥١) (١٥١).

(٥) «فتح الباري لابن حجر» (٢/ ٤٨٠)

نقض الوتر

فمن أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثُمَّ قَامَ وَتَهَجَّدَ لَمْ يُنْقَضْ الْوِتْرُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بَلْ يَتَهَجَّدُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ شَفْعًا وَفِيهِ وَجْهٌ حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ قِيَامِهِ رَكْعَةً يُشْفِعُهُ ثُمَّ يَتَهَجَّدُ مَا شَاءَ ثُمَّ يُوتِرُ ثَانِيًا وَيُسَمَّى هَذَا نَقْضُ الْوِتْرِ **وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ**[(١)].

لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا فَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ[(٢)] فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «**لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ**»[(٣)].

ووجه استدلال الحديث أن: فيه عدم جواز نقض الوتر لمن قام متهجدًا؛ لأنه ليس مذهب أحد من الأئمة الأربع.

(١) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ١٥ ط المنيرية)
(٢) أي ثم خرج إلى المسجد الذي كان يصلى فيه إمامًا.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٣، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩.

هل الْوِتْرِ جُزْءٌ مِنْ صَلاةِ قِيَامِ اللَّيْل وَالتَّهَجُّدِ؟

وَصَلاةُ الْوِتْرِ اخْتُلِفَ فِيهَا: هل هِيَ جُزْءٌ مِنْ صَلاةِ قِيَامِ اللَّيْل وَالتَّهَجُّدِ؟

فالتهجد يقع على الصلاة بعد الهجود، - وهو النوم - يقال تهجد: إذا ترك الهجود وأما الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجدًا(١).

وقيل: وَالْوِتْرُ نَفْسُهُ تَهَجُّدٌ إِنْ فُعِلَ بَعْدَ نَوْمٍ وَإِلا فَوِتْرٌ لا تَهَجُّدٌ(٢).

قَال النَّوَوِيُّ: «الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْوِتْرَ يُسَمَّى تَهَجُّدًا وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ لا يُسَمَّى تَهَجُّدًا بَلْ الْوِتْرُ غَيْرُ التَّهَجُّدِ»(٣).

وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ**»(٤).

دل الحديث: على أن أهل القرآن هم أهل التهجد وقيام الليل، والمراد أن قيامَ اللَّيْل على أصحابِ القُرْآن، وأَنَّ جَمِيْعَ صَلاةِ اللَّيْل وِتْرٌ(٥)؛ لأن الأصل في أمر النبي ﷺ بقوله: **(أوتروا)** الوجوبُ، ولكنّه محمول على تأكيد الاستحباب، جمعًا بين الأدلة.

فعن عائشة - ﷺ - قالت: «**من كل الليل قد أوتر رسول اللّٰه ﷺ**

(١) أنظر: «العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية» (٢/ ١٢٤)
(٢) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (١/ ٤٥٤).
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ٤٨ ط المنيرية).
(٤) تقدم تخريجه في حكم الوتر.
(٥) «حاشية السندي على سنن الترمذي» (١/ ٤١٢)

فانتهى وتره إلى السحر»[١].

فدل الحديث: إطلاقَ الوتر على قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر سواء أوتر في أول الليل أو وسطه أو آخره.

(١) البخاري (٩٩٦)، مسلم (٧٤٥)

جواز الجماعة في تهجد رمضان وفي غيره

❁ **ولجواز الجماعة - في النافلة عموما والتهجد خاصة - أدلة نذكر منها:**

أولًا: حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا فَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ[(١)] فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «**لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ**»[(٢)].

ووجه الاستدلال أن الحديث يدل على:

١- وفيه جواز صلاة الوتر بالجماعة في رمضان، ولا يُصلِّي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، وعليه إجماع المسلمين.

٢- وفيه جواز الوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ في رمضان، ثُمَّ القِيامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وهذا هو التهجد.

ثانيًا: حَدِيْثُ أَبي هريرة ﷺ، قَالَ: كَانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فيقولُ: «**مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ**»[(٣)].

ووجه الاستدلال: أن قيام رمضان يكون في أي وقت من الليل صلى

---

(١) أي ثم خرج إلى المسجد الذي كان يصلى فيه إمامًا.

(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٣، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٩.

(٣) رواه مسلم ٢/ ١٧٧ (٧٥٩) (١٧٤).

تطوعًا[١]. ، وتَحصل فضيلةُ قيامِ رمضان، بصَلاةَ التَّرَاوِيحِ والتهجدِ، ولا فرق بينهما في مشروعية الجماعة، وأَن الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلاةُ التَّرَاوِيحِ،[٢]، وأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لا يَكُونُ إِلا بِهَا[٣].

ثالثًا: حديث عَائِشَة رضي الله عنها: «**أَن رَسُول اللّٰه ﷺ خرج لَيْلَة من جَوف اللَّيْل فَصَلى فِي الْمَسْجِد، وَصَلى رجال بِصَلاتِهِ، - وفي رواية فصلى بصلاته ناس - فَأَصْبح النَّاس فتحدثوا، فَاجْتمع أَكثر مِنْهُم فصلوا بِصَلاتِهِ، فَأَصْبح النَّاس فتحدثوا، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج رَسُول اللّٰه ﷺ فَصَلى بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله حَتَّى خرج لصَلاة الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفجْر أقبل عَلَى النَّاس فَتشهد، ثمَّ قَالَ: أما بعد فَإِنَّهُ لم يخف عليّ مَكَانكُمْ وَلَكِنِّي خشيت أَن تُفرض عَلَيْكُم فتعجزوا عَنْهَا، فَتوفي رَسُول اللّٰه ﷺ وَالأَمر عَلَى ذَلِك**»[٤].

ووجه الاستدلال أن:

١- **في الحديث** ندب قيام الليل في رمضان جماعة، ولا فرق في جواز الجماعة بين التراويح وقيام التهجد في رمضان، وإن كان التَّهَجُّدِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً ليسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّنَفُّلِ والتهجد

(١) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن المُلقّن (٧٢٣ - ٨٠٤هـ)» (٣/ ٧٦).
(٢) كما قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في «شرحه على مسلم» (٦/ ٤٠)
(٣) كما بينه الحافظ بن حجر العسقلاني في «فتح الباري لابن حجر» (٤/ ٢٥١)
(٤) سبق تخريجه.

بِاللَّيْلِ كما بينه الحافظ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -[١].

٢- قال الامام النووي: «فَفِيهِ جَوَازُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً»[٢]

٣- قال ابن الملقن: «وفيه: صلاة النافلة جماعة، والجمع في المسجد ليلًا»[٣].

٤- قال ابن بطال: وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل. وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة مرجو بركتها، إذ دعاء كل واحد منهم يشمل جماعتهم، فلذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فيجب أن تكون النافلة كذلك[٤].

٥- قال الكِرماني: وفيه جواز النافلة في المسجد وبالجماعة[٥].

رابعًا: حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْل، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا[٦] قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟ قَالَ:

---

(١) «فتح الباري لابن حجر» (٣/ ١٤)

(٢) «شرح النووي على مسلم» (٦/ ٤١).

(٣) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٩/ ٤١).

(٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط: ٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣ م (٤/ ١٤٧).

(٥) «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (ت ٧٨٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط١: ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م (٩/ ١٥٥).

(٦) «أي: جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر، و (النفل): الزيادة على الأصل، ومنه سميت الحاقدة: نافلة» أنظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح =

فَقَال: إِنَّ الرَّجُل إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَال: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاحُ قَال: قُلْتُ: وَمَا الْفَلاحُ؟ قَال: السَّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ[1]. يفسر هذا الحديثَ ما رواه نعيم بن زياد أنه سمع النعمان بن بشير ﷺ يقول على منبر حمص «قمنا مع رسول اللّٰه ﷺ ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، قال: وكنا ندعو السَّحور الفلاح...»[2].

ووجه استدلال الحديث أن:

١- فِيه مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي قِيَامِ رَمَضان؛ لِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلِفِعْلِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ - وَمَنْ تَبِعَهُمْ مُنْذُ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ؛ وَلِاسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ حَتَّى الْآنِ.

٢- فِيه أنَّ قيام رمضان، كما يكون مشروعًا في أول الليل جماعة؛ كذلك في آخر الليل، لقول أبي ذر ﷺ «جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاحُ».

٣- ففي قول أبي ذرٍ ﷺ: «**جمع أهله ونساءه**»، دلالةٌ على مشروعية

= السنة، القاضي ناصر الدين عبد اللّٰه بن عمر البيضاوي» (١/ ٣٧٦). وانظر: «أي: لو زدتَ في قيامِ الليلِ على نِصْفِه لكانَ خيرًا لنا» «المفاتيح في شرح المصابيح» (٢/ ٢٩٦).

(١) سبق تخريجه في: (الْجَمَاعَةُ في صلاةِ التَّراويح).

(٢) رواه أحمد والنَّسائي وابن خُزَيمة.

صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد.

٤- فِيه أفضلية هذه الصلاة جماعةً في المسجد على الصلاة الفردية في البيوت، إذ لو كان العكس لما جمع أهله ونساءه في تلك الصلاة، في المسجد.

٥- وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِي نافِلَةِ التهجد، ومثله حديثُ ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة[١]، وحديث حُذَيفَةَ بنِ اليمانِ ﷺ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَتَحَ البقَرَةَ... الحديث.[٢]

خامسا: حديث عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، ... الحديث. وفيه «وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ»[٣].

ووجه استدلال الحديث: مشروعية الجماعة في قيام رمضان قبل النوم وبعده؛

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ - يعني عمر - بِأَنَّ الصَّلاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الصَّلاةَ فِي

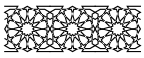
(١) البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣)، وأبو داود (١٣٦٧)، والترمذي (٤٤٢)، والنسائي ١/ ٢١٥ مختصرًا، ومالك ١/ ١١٦ - ١١٧ (٢٩٦). وبوب له محمد بن نصر المروزي في كتابه: [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر] (بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي جَمَاعَةٍ) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٤٨٥ ط السلفية)

(٢) أخرجه: مسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٢) (٢٠٣).

(٣) أخرجه البخاري.

قِيَامِ اللَّيْلِ فُرَادَى أَفْضَلُ مِنَ التَّجْمِيعِ.»[١].

وقال سراج الدين ابن الملقن: «يعني: القيام آخر الليل؛ لحديث عائشة أنه عليه السلام كان ينام أول الليل ويحيي آخره. وأيضًا فهو وقت التَّنَزُّل واستجابة الرب تعالى في ذَلِكَ الوقت لمن دعاه»[٢].



(١) فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٥٣ ط السلفية).
(٢) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٣/ ٥٥٧).

التعقيب

و«عَقَّب» بفتح العين وتشديد القاف، من التَّعْقِيبُ وهو: العَوْدُ إِلَى الشَّيْء، يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لَقَدْ عَقَبَ، وَإِذَا غَذَا الإِنْسَانُ ثُمَّ ثَنَى مِنْ سَنَتِهِ فَقَدْ عَقَبَ، وَيُقَالُ: تَعْقِيبَةٌ خَيْرٌ مِنْ غَزَاةٍ، وَيُقَالُ: صَلَّى القَوْمُ وَعَقَبَ فُلَانٌ، أَيْ: أَقَامَ بَعْدَ مَا ذَهَبُوا، وَيُقَالُ: عُقِّبَ الغُزَاةُ وَأَعْقَبُوا: إِذَا وُجِّهَ مَكَانَهُمْ غَيْرُهُمْ فَرَدُّوا.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يُعقِّبُ الجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ»، أَيْ: يَرُدُّ قَوْمًا، وَيَبْعَثُ آخَرِينَ مَكَانَهُمْ[(١)].

وَأَصْلُهُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ يُرْسِلُ الْعَسْكَرَ إِلَى جِهَةٍ مُدَّةً فَإِذَا انقضت رَجَعُوا وَأَرْسَلَ غَيْرَهُمْ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ مِنَ الْعَسْكَرِ الأَوَّلِ مَعَ الْعَسْكَرِ الثَّانِي سُمِّيَ رُجُوعُهُ تَعْقِيبًا[(٢)].

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ،

(١) «شرح صحيح البخاري» قِوَام السنة الأصبهاني، أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي (ت ٥٣٥هـ)، تحقيق: د عبد الرحيم بن محمد العزاوي، دار أسفار - الكويت، ط: ١، ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م (٤/ ٥٣٥).
(٢) «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٦٦ ط السلفية).

فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقبَ مَعَهُ، فَغَنِمْتُ أَوَاقِي[١] ذَوَاتِ عَدَدٍ»[٢].

والتعقيب في الصلاة: أي أقام في مصلاه بعد ما فرغ من الصلاة، أو انتظار الصلاة بعد الصلاة.

والمقصود هنا: التعقيب في شهر رمضان، أي الصلاة بعد التراويح، والقيام بعد النوم جماعة في المسجد، فهذه الصورة من قيام رمضان لم أجد لها ذكرًا في كتب فقه الشافعية بهذا التسمية[٣] إلا ما في «مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» للإمام أبي عبد اللّٰه محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي: عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ سَعِيدٌ: وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُونَ.

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالتَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ.

وَعَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّحَرِ.

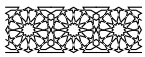
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ.

---

(١) (أواقي) جمع أوقية، وهي أربعون درهما من الفضة.
(٢) «صحيح البخاري» (٤/ ١٥٨١).
(٣) وفي «**النجم الوهاج في شرح المنهاج**» (٢/ ٢٩٧): «ولا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده. وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام.. فليؤخره قليلًا، نص عليه في (البويطي)» وانظر أيضا: «**مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**» (١/ ٤٥٤)، و «**نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**» (٢/ ١١٥)، و «**حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب**» (١/ ٤١٧).

وَسُئِلَ أَحْمَدُ رحمه الله عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «فِي اخْتِلافٍ».

وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَعْتَقِبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ: الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْتَقِبُونَ فِيهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، فَقَالَ: «أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً وَكَرِهَهُ، قِيلَ لَهُ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيهِمْ، قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ»[1].



(١) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) اختصره: العلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان، ط: ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، (ص٢٤٥)

الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقْنُتَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةِ الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﷺ كمال قال الإمام النووي[١].

وَالدليل حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «**اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ**» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: رَوَاهُ الْخَمْسَةُ[٢]، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «**وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ**»، وزَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «**وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ**»

قَالَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيّ: «وَلا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْنُتُ إِلا فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ»[٣].

---

(١) «المجموع شرح المهذب» (٤/ ١٥)
(٢) أخرجه: أحمد١/ ١٩٩، وأبو داود (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٣/ ٢٤٨.
(٣) «سنن الترمذي» (٢/ ٣٢٩ ت شاكر)

الاعتكافُ

❁ **الاعتكاف في اللغة:** الإقامة على الشيء والملازمة له ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَن نَّبۡرَحَ عَلَيۡهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرۡجِعَ إِلَيۡنَا مُوسَىٰ ٩١﴾ [طه: ٩١].

❁ **وشرعًا:** اللُّبث في المسجد بنيةٍ مخصوصةٍ.

❁ **دليل مشروعيته:** قول اللّٰه تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وحديث عائشة رضي الله عنها: «**أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ**»(١).

والاعتكاف من الشرائع القديمة التي كانت معروفة قبل الإسلام، بدليل قوله تعالى: ﴿وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

❁❁❁❁

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٦)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٢) (٥).

حِكْمَةُ تَشْرِيْعِهِ عمومًا وفي العَشرِ الأَواخِرِ

١- **التماس ليلة القدر**، فإنها أفضل ليالي السنة، لقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣﴾ [القدر: ٣]، أي خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق: «**أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ**»(١).

٢- **كف النفس عن شهواتها المباحة**، وحبسها على طاعة مولاها، والتفرغ لعبادته، كي ترتاض بحب اللّٰه تعالى، وإيثار رضاه على ترك ما هو محرم من شهواتها، وضار من أهوائها، والنفس أمارة بالسوء، تواقة إلى المعاصي، قال اللّٰه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣].

فمن ثم شُرع الاعتكافُ ليكون سببًا لجمع الخاطر، وتصفيةِ القلب، وتربيةِ النفس على الزهد بالشهوات المباحة، فضلًا عن المخالفاتِ والآثام، ولأن تلك الخلوات تكون على حبِّ اللّٰه تعالى والكفِّ عن محارمه.

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٦)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٢) (٥).

حُكْمُ الاعْتِكَافِ

الاعتكاف سنةٌ في كل وقتٍ، وهو في شهر رمضان أشدُّ استحبابًا، وفي العشر الأخيرة منه آكد، إلا أن ينذِرَهُ على نفسه فيصبح واجبًا، وبناء على ذلك، فإن الاعتكاف قد تكون له ثلاثة أحكام:

الأول: الاستحباب، وذلك في مطلق الازمنة.

الثاني: السنة المؤكدة، وذلك في العشر الأخير من رمضان.

وحِكْمةُ تأكُّده في العشر الأخير من رمضان إنما هي طلب ليلة القدر؛ فإنها أفضل ليالي السنة، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾﴾ [القدر: ٣]، أي خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

الثالث: الوجوب في حالة النذر.

خروج المعتكف من المسجد أثناء الاعتكاف المنذور المشروط فيه التتابع

يحرُم على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة: كقضاء حاجةٍ، ووضوءٍ ونحوه، فإن خرج لذلك لم يَحْرم ولم ينقطع تتابعُ اعتكافِه المنذور التتابع.

فإن خرج من المسجد لغير عذر كَنُزهةٍ انقطع اعتكافه، أي بطل.

حكم تعيين مسجد للاعتكاف

ولو عين الناذر لاعتكافه مسجدًا من المساجد لم يتعيَّن، وصح له أن يعتكف في غيره، وإن كان ما عيَّنه أولى من غيره، إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى**»(١).

فإنه إذا عين واحدًا منها تعيَّن لزيادة فضلها، وتضاعُفِ أجر العبادة فيها، لحديث جابر ﷺ أن رسول اللّٰه ﷺ قال: «**صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه**»(٢)، لكن يقوم المسجد الحرام مقامها، ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مكان المسجد الأقصى، ولا عكس أيضًا.

❀❀❀❀

(١) رواه البخاري ٢/ ٧٧ (١١٩٧)، ومسلم ٤/ ١٠٢ (٨٢٧) (٤١٥)
(٢) رواه ابن ماجه ج ١/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ١٩٥/ ١٤٠٦

شُرُوطُ صِحَةِ الاعتكافِ

❁ **وإنما يصح الاعتكاف بشرطين أساسيين:**

الشرط الأول: النية: وذلك عند ابتدائه، بان ينوي المُكث في المسجد مدة معينة للتعبد، تحقيقًا للسنة، فلو دخل المسجد لغرض دنيوي، أو لم يخطر في باله أي قصد لم يعتبر لبثه في المسجد اعتكافًا شرعيًا.

الشرط الثاني: اللبث في المسجد: وينبغي أن يستمر اللبث إلى مدة تسمى في العرف اعتكافًا.

وشروط جواز اللبث في المسجد: الطهارة من الجنابة، والطهارة من الحيض والنفاس، وخلو الثوب والبدن من نجاسة يحتمل أن يتلوث بها المسجد.

❁❁❁❁

حُكم الصَّوم في الاعتكاف

هذا، ولا يشترط لتحصيل سنة الاعتكاف الصوم، ولكن يسن، ودليل ذلك ما رواه اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ»(١).

ولو نذَر أن يعتكف، وهو صائمٌ لزمه ذلك، لأنه أفضل، فإذا التزمه بالنذر لزمه.

ففي الصحيحين من حديث ابْن عمر أَن عمر ﷺ قَالَ يَا رَسُول اللّٰه إِنِّي نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام قَالَ فأوف بِنَذْرِك. مُتَّفق عَلَيْه(٢)

وزَاد البُخَارِيّ(٣)، فاعتكف لَيْلَة. وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِنِّي نذرت أَن أعتكف فِي الْجَاهِلِيَّة يَوْمًا فَقَالَ أذهب فاعتكف يَوْمًا.

قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَلْفَاظ أَخْبَار ابْن عمر مصرحة بِأَن عمر نذر اعْتِكَاف لَيْلَة إِلا هَذَا الحَدِيث يَعْنِي رِوَايَة مُسلم قَالَ: فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة فَيُشبه أَن يكون أَرَادَ بِالْيَوْمِ مَعَ ليلته وبالليلة مَعَ الْيَوْم حَتَّى لا يكون بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد(٤).

---

(١) رواه الدارقطني (٢ / ١٩٩ / ٣)، والحاكم (١/ ٤٣٩). وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.
(٢) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) (٣) البخاري (٢٠٤٢).
(٤) «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)» لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤هـ) ت: عبد اللّٰه بن سعاف اللحياني، دار حراء - مكة المكرمة، ط: ١، ١٤٠٦ (٢/ ١٢١).

آدابُ الاعتكافِ

١- الاشتغالُ بطاعةِ اللّٰه تعالى، كذكر اللّٰه تعالى، وقراءة القرآن، ومذاكرة العلم، لأنه أدعى لحصول المقصود من الاعتكاف.

٢- الصيام، فإن الاعتكاف مع الصيام أفضل، وأقوى على كسر شهوة النفس وجمع الخاطر وصفاء النفس.

٣- أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، وهو الذي تقام فيه الجمعة.

٤- ألا يتكلم إلا لخير، فلا يشتم، ولا ينطق بغيبة، ونميمة، أو لغو من الكلام.

مُفْسداتُ الاعْتِكاف المنذور للتتابع

١- الجماع عمدًا، ولو بدون إنزال، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. . **أما المباشرة بغير الجماع:** كاللَّمس والقُبلة، فإنها لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل.

٢- **الخروج عمدًا من المسجد لغير حاجة**، هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب، ويخرج من المسجد، إذا شاء، فإذا خرج وعاد جدد النية.

٣- الردة، والسكر، والجنون.

٤- **الحيض والنفاس**؛ لأن ذلك ينافي اللبث في المسجد.

مكروهات الاعتكاف

١- **الحجامة والفصد**[١]: إذا أمن من تلويث المسجد، أما إذا خشي تلويثه حرم عليه.

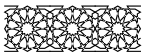
٢- **الإكثار** من تعاطي صَنْعةٍ من الصنائع كنسج الصوف، والخياطة وغيرهما، والبيع والشراء، وإن قل.

❀❀❀❀

(١) «وهو قطع العِرْق لإسالة الدم» «صحيح البخاري» (١/ ٤ ت البغا)

وقت دخول المسجد للاعتكاف فيه والخروج منه

قال الإمام النووي: «وَمَنْ أَرَادَ الاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي اعتكاف الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ منه لكيلا يفوته شيء منه ويخرج بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ. وَالأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلاةَ الْعِيدِ أَوْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلاةِ العيد ان صلوها في المصلى»[1].



(١) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤٧٥ ط المنيرية)

فَضْلُ العَشْرِ الأَوَاخِرِ ولَيلةِ القدْرِ

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِي رَمَضَانَ، وَيُخَصُّ مِنْهَا الْعَشْرُ الأَخِيرُ؛ لأن هذه العشر حوت فضائلَ جليلةً كثيرةً. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «**كَانَ رسولُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لَا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ**»(١).

ويُكْرَه قِيَامُ اللَّيْل كُلِّهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: **مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ**. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَاسْتَثْنَوْا إِحْيَاءَ لَيَالِ العشر، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: رضي الله عنها قالت: «**كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ**»(٢).

قال الإمام النووي: «فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُزَادَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابُ إِحْيَاءِ لَيَالِيهِ بِالْعِبَادَاتِ وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ كُلِّهِ فَمَعْنَاهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُوا

(١) أخرجه: مسلم ٣/ ١٧٦ (١١٧٥).
(٢) أخرجه: أحمد ٦/ ٤١، والبخاري ٣/ ٦١ (٢٠٢٤)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٤) (٧)، وأبو داود (١٣٧٦)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والنسائي ٣/ ٢١٧، وابن خزيمة (٢٢١٤)، وابن حبان (٣٢١)، والبيهقي ٤/ ٣١٣. ومعنى «شَدَّ مِئْزَره» أي: اعتزل النّساء؛ كما فسّره بذلك سفيان الثّوريّ وغيره من العلماء.

بِكَرَاهَةِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَتَيْنِ وَالْعَشْرِ وَلِهَذَا اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ»[1].

وَيَكُونُ إِحْيَاءُ اللَّيْلِ بِكُلِ عِبَادَةٍ، كَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالأَحَادِيثِ، وَسَمَاعِهَا، وَبِالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وهذا لما في هذه اللّيالي من الأجر العظيم والفضل العميم، الّذي لا يزهد فيه إلّا محروم، ولا يفوّته إلّا مغبون، كيف لا؟! وفي هذه اللّيالي ليلة القدر؛ فقال جلّ وعلا: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢﴾ [القَدْر: ١ - ٢]، وفي هذه اللّيلة:

١- ابتدأ نزول القرآن، الّذي جعله اللّٰه رحمة وهدى لبني الإنسان.

٢- وفيها يُفصَل ويُقضَى كلُّ أمرٍ حكيم، ويُقدَّر ما يكون في السَّنة كلِّها بإذن العزيز العليم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤﴾ [الدُّخَان: ٣ - ٤].

٣- والعمل الصّالح فيها خير من العمل في ألف شهر؛ قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣﴾ [القَدْر: ٣].

٤- وتنزل الملائكة فيها ومعهم جبريل الرّوح الأمين من السّماء؛ بكلِّ خير وبركة ونعماء؛ كما قال ذو الجلال والكبرياء: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤﴾ [القَدْر: ٤]؛ أي: بكلّ أمر؛ قضاه وقدّره اللّٰه عَزَّوَجَلَّ.

٥- فهي ليلةُ سلامٍ وأمانٍ للمؤمنين؛ من كلِّ شرٍّ وسوءٍ، ومن عذابِ

(١) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ٧١)

ربِّ العاملين؛ لكثرة من يُعتق فيها من النّار من العُصاة المذنبين؛ ولهذا قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ۝٥﴾ [القَدْر: ٥].

ومن هنا رغّب النّبيُّ ﷺ أمّته في تحرِّيها في العشر الأواخر من شهر الصّيام؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رسولُ اللّٰه ﷺ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويقول: «**تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخرِ منْ رَمَضانَ**»،(١)، وهي في الأوتار من هذه اللّيالي أرجى منها في الأشفاع؛ والسبع البواقي من هذه اللّيالي أقرب لوقوعها، وأرجى لمجيئها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «**أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ**»؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «**أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ - أي: اتّفقت - فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ؛ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ**».(٢) ولمسلم: «**الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ؛ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي**».

❀❀❀❀❀

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٦١ (٢٠٢٠)، ومسلم ٣/ ١٧٣ (١١٦٩) (٢١٩).
(٢) أخرجه البخاري ٣/ ٥٩ (٢٠١٥)، ومسلم ٣/ ١٧٠ (١١٦٥) (٢٠٥).

ليلة القدر متنقلة في ليالي العشر الأواخر

فهذه اللّيلة متنقّلةٌ - على الرّاجح -[١]؛ لأنّ النّبيّ ﷺ أخبر أصحابَه، وأُمّته أنّه قد رُفع تعيينُها؛ حتّى يجتهد العبادُ في طلبها، وتحصيلِ فضلها، وحتّى يتبيّن من كان جادًّا في إصابتِها؛ فتكون في عام:

١- ليلة إحدى وعشرين، كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: مَنْ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»[٢].

٢- وفي عام ليلة ثلاث وعشرين؛ كما في حديث بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» قَالَ: «فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ

(١) انظر: مختصر المزني ص: ٦٨، الإبانة ١/ ق ٨٧/ أ، المهذَّب ١/ ٢٥٥، فتح العزيز ٦/ ٤٧٦، المجموع ٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠، الروضة ٢/ ٢٥٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٠.

(٢) رواه البخاري (٢٠٢٧) - والسياق له - ومسلم (١١٦٧).

ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ». قَالَ: «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»[(١)].

٣- وفي عام ليلة السّابع والعشرين، كما وقعت ليلتها في زمانه ﷺ، وجزم بذلك بعض الصّحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، وفي عام آخر ليلة خمس وعشرين، أو تسع وعشرين؛ أو غير ذلك من اللّيالي الوتر؛ فعن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى - أي: تنازع وتخاصم - رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ»[(٢)].

❁ ولكن ينبغي أن يُعْلَم أن الوتر له اعتباران:

اعتبارٌ بما مضى، واعتبارٌ بما بقي؛ فإذا كان الشّهرُ تامًّا فالأوتار باعتبار ما بقي هي ليالي الشّفع، وهذا ما دلّ عليه ظاهر السنّة والأثر؛ عَنِ ابنِ عَباسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ -: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى[(٣)]، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ

(١) خرجه أحمد ٣/ ٤٩٥ (١٦١٤١). و"مسلم" ٣/ ١٧٣ (٢٧٤٥)
(٢) البخاري (٤/ ٢٦٧ رقم ٢٠٢٣)، وانظر (٤٩، ٦٠٤٩).
(٣) بدل من قوله: (في العشر الأواخر. وقوله: (تبقى): صفة. أي في ليلة إحدى وعشرين.
وقوله: (في سابعة تبقى) معناه في ثلاث وعشرين. ومعنى ما بعده: في ليلة خمس وعشرين.

تَبْقَى»[١].

وجاء في حديث عبادة بن الصّامت ﷺ السّابق، من رواية أبي نَضْرَةَ عن أبي سعيد ﷺ، وفي آخره: قال أبو نضرة: «قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ! نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهْيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ»[٢].

(١) رواه البخاريّ.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١٠ (١١٠٩٢) و "مسلم" ٣/ ١٧٢ (٢٧٤٤) و "أبو داود" ١٣٨٣، والنسائي" في "الكبرى" ٣٣٩١، و"ابن خزيمة" ٢١٧٦.

عَلامَات لَيْلَةِ القدر

١- أَنَّهَا طَلْقَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ.

٢- وَأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ فِي صَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ، لَيْسَ لَهَا كَثِيرُ شُعَاعٍ؛ لما ثبت عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «**وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا**»(١).

❁ **وَأمّا الدُّعاءُ** فيها: فيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثَرَ مِنْ قَوْلِ ما في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «**قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي**»(٢).

(١) أخرجه مسلم (٢ / ٨٢٨).
(٢) قال الحافظ ابن حجر: رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

زَكَاةُ الفِطْرِ وأحْكَامُهَا

معنى زكاة الفطر

الزكاة لغة: بمعنى البركة والنَّماء والطَّهارة والصلاح وصفوة الشيء[١].

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾﴾ [الأعلى: ١٤]، أي تطهر، وإنما سمي الواجب زكاة لأنها تطهر صاحبها من الآثام.

وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

الزكاة شرعا: اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ[٢].

وأصلُ الفَطْر: الشقّ، وَمِنْه قَول اللّٰه جلّ وعز: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿١﴾﴾ [الانفطار: ١]، «أَي: انشقت»، وتفطّرت قدماه، أَي: انشقتَا، وَمِنْه أُخِذ فِطْرُ الصَّائِم لأَنَّهُ يفتح فَاه. والفَطُور: مَا يَفطر عَنهُ. وَيُقَال: فطَّرتُ الصائمَ فَأفْطر[٣]، و «فَطَرَ نَابُ البَعِير فَطْرًا: إِذا شَقَّ اللَّحْمَ وَطَلَع»[٤].

---

(١) المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار، ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت ١٠٠٤هـ) (٣/ ٤٣).

(٣) «تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت ٣٧٠هـ)» (١٣/ ٢٢٢)

(٤) «تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي» (١٣/ ٣٣١).

وشرعًا: هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة، عن كل مكلف ومن تلزمه نفقته(١).

متى فرضت زكاة الفطر؟

والمشهور إنها فُرِضَتْ، فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ عام فرض الصوم(٢).

حُكْم زكاة الفطر

واجبة فرضًا، أوجبها رسول اللّٰه ﷺ ودلها الكتاب.

❁ أَدلةُ وجوْبِ زَكَاْةِ الفطْرِ:

١- **من الكتاب:** فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وجه الدلالة: دلت هذه الآية بعمومها على وجوب الزكاة سواء كانت زكاة الأموال أم زكاة الفطر.

وبقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥].

ووجه الدلالة: كل آية في القرآن قُدِّم فيها لفظُ الصلاة على الزكاة إلا هذه؛ لأن المقصود صلاة العيد وزكاة الفطر، فقصد التمييز بينهما، وبين

(١) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (١/ ٢٢٨).
(٢) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (١/ ٣٣٨)

الصلاة والزكاة المفروضتين[١].

٢- **السنة**: ما رواه عَبْدِ اللّٰه ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «**فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ**»[٢].

٣- **ولإجماع** العلماء على أنها فرض[٣].

❀❀❀❀❀

(١) «النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ)» (٣/ ٢٢٢).

(٢) أخرجه البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦،

(٣) الإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨هـ) (١/ ٢١٨).

الحِكْمَةُ فِيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ

إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها.

المقصود من زكاة الفطر أنها طهرةً للصائم من اللغو والرفث، فهي تَجْبُر النقصان في الصيام، وإغناء للفقير يوم العيد، ففيها بركة للمنفق والآخذ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: «**فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ**»[(١)].

شروط وجوب زكاة الفطرة

❁ **وتجب زكاة الفطر بأربعة شروط:**

الأول: الإسلام، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، للحديث السابق ذكره عن ابن عمر ﷺ.

الثاني: غروب شمس آخر يوم من رمضان: لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي ولا بد من إدراك جزء من

(١) سنن أبي داود - كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، ٢/ ١١١، وسنن ابن ماجة ١/ ٣٠٦، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري، ٢/ ٣٢، وقال عنه مجمد حلاق في تحقيق سبل السلام (حسن)، ٤/ ٦٦، وكذلك في إرواء الغليل، ٣/ ٨٤٣ وقال الدارقطني في سننه: ليس في رواته مجروح، ٢/ ١٣٨.

رمضان وجزء من ليلة شوال، فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه، سواء مات بعد أن تمكن من إخراجها، أم مات قبله، بخلاف من ولد بعده.

ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه، بخلاف من ولد قبله.

الثالث: أن يوجد لديه فضل من المال، يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن، وخادم إن كان بحاجة إليه:

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته، ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك، تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما بعد يومٍ.

الرابع: **الحرية** فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره[1].

(١) أنظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج١/ ٢٢٦.

الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم

يجب على من توفرت لديه هذه الشرائط، أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه، وزوجته.

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب، ولا عن قريبه الذي لا يكلف بالإنفاق عليه، بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بإذنه وتوكيله.

وإذا نشزت الزوجة في وقت وجوب الفطرة، ففطرتها على نفسها وليست على زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه.

وكل امرأة لا يلزم الزوج نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، فإنه لا تلزمه فطرتها؛ لأنها ليست ممن يمونون[١].

(١) أنظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني. : جـ ٢، ص ٤٠٣.

بمن يبدأ في الإخراج عنه؟

فإذا أيسر بشيء لا يكفي عن جميع أقاربه الذي يكلف بنفقتهم، قدَّم نَفْسَهُ؛ لأنَّ زكاة الفطر تنبني على النفقةِ، فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة، ثم زوجتَه؛ لأن نفقتها آكد، فولدَه الصغير؛ لأن نفقته منصوص عليها، ثُمَّ الأَبَ، ثُمَّ الأُمَّ، ثُمَّ الْكَبِيرَ العاجزَ عَنِ الْكَسْبِ.

لما رواه أبو هُرَيْرَة ﷺ قَالَ، قَالَ رَسُول اللّٰه ﷺ: «**تصدقوا**» فَقَالَ رجل يَا رَسُول اللّٰه عِنْدِي دِينَار؟ قَالَ: «**تصدق بِهِ عَلَى نَفسك**»، قَالَ عِنْدِي آخر؟ قَالَ: «**تصدق بِهِ عَلَى زَوجتك**»، قَالَ: عِنْدِي آخر؟ قَالَ: «**تصدق بِهِ عَلَى ولدك**»، قَالَ: عِنْدِي آخر؟ قَالَ: «**تصدق بِهِ عَلَى خادمك**»، قَالَ عِنْدِي آخر؟ قَالَ: «**أَنْت أبْصر بِهِ**»[(١)].

ولما رواه حكيم بن حزام - ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللّٰه، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغنهِ اللّٰه»[(٢)].

ووجه الدلالة: أن كل رجل لزمته مؤنة غيره وجب عليه أداء زكاة الفطر عنه، والزوج تلزمه مؤنةُ زوجته ونفقتُها، فوجبت فطرتُها عليه.

أما تقديم فطرة الأب على فطرة الأم، لقوله ﷺ: «**أَنْتَ وَمَالُكَ**

(١) أخرجه أبو داود (١٦٩١) والنسائي (١ / ٣٥١) وابن حبان (٨٢٨ - ٨٣٠) والحاكم (١/ ٤١٥) وأحمد (٢ / ٤٧١).
(٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٩ (١٤٢٧)، ومسلم ٣/ ٩٤ (١٠٣٤) (٩٥)

لأَبِيكَ»[١].

وإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها وكان لها خادمة بأجرة فليس على الزوج فطرة الخادمة؛ لأن الواجب عليه الأجرة دون النفقة، أما إذا لم يكن للخادمة أجرة فعليه فطرتها.

هل تجب زكاةُ الفطر على الصبي واليتيم والمجنون؟

تجب على الصبي، واليتيم، والمجنون، في مالهم؛ لأن البلوغ والعقل ليسا من شروط الوجوب، فإن كان لهم مال أخرجها وليهم عنهم، شأنها في ذلك شأن زكاة الأموال، وإن لم يكن لهم مال فإن فطرتهم تكون واجبة على من تلزمه نفقتهم.

والدليل: ما سبق ذكره: «وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

هل تجب على الجنين؟

زكاة الفطر ليست واجبة على الجنين؛ لعدم تعلق الزكاة به فهو كأجنة البهائم، ولم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرثِ، والوصيةِ بشرط أن يخرج حيًا.

❀❀❀❀❀

(١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة.

الدَّين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر

ومن كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبًا بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه.

حكم من مات قبل أداء زكاة الفطر

فمن وجبت عليه زكاة الفطر وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها، أُخرجت من تركته، بلا خِلافٍ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وإذا اجتمع في تركة الميت دين للّه تعالى ودين لآدمي يُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى في الأصح[١]؛ لقوله ﷺ في الحج «فدين اللّٰه أحق ان يقضي»[٢].

أصْنافُ الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر

لقد تضمنت الأحاديث الواردة في زكاة الفطر أنواعًا معينة من الأطعمة التي تخرج منها الفطرة **وهذه الأنواع هي**: التمر، والزبيب، والبر، والشعير، والأَقِطِ[٣]، والسُلْتِ[٤]، والدقيق.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «**كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ**

(١) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٣٢)
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٦.
(٣) الأقط هو: لبن مجفف لم ينزع زبده.
(٤) السلت: بضم السين وسكون اللام - نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملامسته، وكالشعير في طعمه. وقيل السلت: دقيق الشعير.

زَبِيبٍ»[١].

إخراج زكاة الفطر قيمةً

وفرض الشارع الطعام ذلك أن الزكاة المالية تتعلق بالمال فأمر اللّٰه المزكي أن يواسي المستحقين بما أعطاه اللّٰه تعالى، والفطرة **زكاة البدن** فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه، وهو الطعام من غالب قوت أهل البلد، وهو من أهم ما يحتاجه الفقير. وبناء على ذلك فإن مذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ القيمة، بل لا بدّ من إخراجها قوتًا[٢].

مِقْدارُ زَكاةِ الفِطْرِ

إن الواجب في زكاة الفطر صاع عن كل إنسان لما سبق ذكره في الأحاديث.

تعريف الصاع: وهو الذي يُكال به وتَدُور عليه أحكام المسلمين، وهو أربعة أمداد.

وجمع الصاع: أصواع، وصيعان، وصواع، وآصع، وجاء في القرآن الكريم صواع حيث قال اللّٰه تعالى: ﴿قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ﴾ [يُوسُفَ: ٧٢].

أي الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وبه كان يكال الطعام للناس.

(١) رواه البخاري ٢/ ١٦١ - ١٦٢ (١٥٠٨)، ومسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٥) (١٨)
(٢) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (١/ ٢٣٠)

والصاع مكيال أهل المدينة.

والصاع الذي كان يستعمله رسول اللّٰه ﷺ إنما هو عبارة عن أربعة أمداد، أي حفنات، وهذه الحفنات الأربع مقدرة بثلاثة ألتار كيلًا، وتساوي بالوزن (٢٤٠٠) غرامًا تقريبًا[١].

متى تخرج زكاة الفطر؟

كان هدْيُه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وهذا أفضل وقت لإخراجها.

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «**أمرنا رسول اللّٰه ﷺ بزكاة الفطر أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ**»[٢].

وكان الأمر بإخراج زكاة الفطر في وقت لصيق بعيد الفطر حتى يحصل الغِنى، ويكون لدى الفقير ما يكفيه ويغنيه في يوم العيد، وبذلك يدخل السرور على الفقراء والمساكين، ويشعرون باهتمام المجتمع بهم مما يؤدي إلى الألفة والمحبة بين أفراد الأمة.

أما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز «لفوات المعنى المقصود وهو: إغناؤهم عن السؤال في يوم السرور، فإن أخرها... لزمه القضاء»[٣].

(١) «الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» (١/ ٢٣٠).
(٢) رواه البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢).
(٣) «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٣/ ٢٢٥).

حكم التعجيل

ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم أو الفطر فإن وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب[١].

لمن تُعطَىٰ زَكاةُ الفطر؟

أجمع الفقهاء على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين.

ويجوز صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية كما يجوز تخصيصها للفقراء.

وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾ [التوبة: ٦٠].

فالآية تدل بعمومها على صرف الصدقات لهذه الأصناف الثمانية وصدقة الفطر من الصدقات، فلا يجوز دفعها إلى غير من تدفع لهم زكاة المال.

❀❀❀❀❀

(١) مغني المحتاج: جـ ١، ص ٤٠٢.

هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ الفِطْرَةِ لمِسكِينٍ واحدٍ؟

ولا يجوز إعطاءُ الواحد صدقةَ الجماعةِ،[١] «وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَى وَاحِدٍ وَلا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا. قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لأَفْتَى بِهِ»[٢].

هَل يَجُوز نَقْلُ الزَّكاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلىٰ بَلَدٍ[٣]؟

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة، وإنما يكره النقل إذا أخرجها في حينها، أما إذا عجلها قبل حينها فلا بأس بالنقل[٤].

---

(١) فالجمهور - أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - يجوز عندهم أن يدفع الجماعة فطرتهم إلى مسكين واحد؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع؛ ولأن الواجب زكاة، فجاز جمعها وتفريقها إلا أن بعض الفقهاء كره ذلك.
انظر: «الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ» أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الطبعة: الرَّابعة (٣/ ٢٠٥٠)

(٢) «تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» (٣/ ٣١٩)

(٣) قال الإمام النووي: «وَإِنَّ الْخِلافَ الْمَشْهُورَ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِ رَبِّ الْمَالِ خَاصَّةً وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ رُبَّمَا اقْتَضَى كَلامُ الأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلافِ فِي الإِمَامِ وَالسَّاعِي وَرُبَّمَا اقْتَضَى جَوَازُ النقل للإمام والساعي والتفرقة حَيْثُ شَاءَ قَالَ وَهَذَا أَشْبَهُ وَهَذَا الَّذِي رَجَّحَهُ هُوَ الرَّاجِحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَحَادِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» «المجموع شرح المهذب» (٦/ ١٧٥ ط المنيرية)

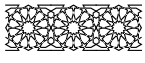
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري =

قال ابن الملقن: «وَالأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ، أي منعُ تحريمٍ لا يسقطُ به الفَرْضُ؛ لأن طمعَ المساكين في كُلِّ بلدٍ يمتَدُّ إلى ما فيها من المال، والنقلُ يُوْحِشُهُمْ.

والثاني: الجوازُ، ومنهم من قَطَعَ بِهِ، كما حكاهُ في البَحْرِ؛ لأن الآيةَ مطلقةٌ؛ وبالقياس على الكَفَّارَةِ والنَّذْرِ وَالْوَصِيَّةِ فإن المذهب جوازُ نقلها، لكن الفَرْقَ أن الأطماعَ لا تمتدُّ إليها امتدادها إلى الزكاة، وأختار الرويانيُّ في الْحِلْيَةِ الإجزاءَ.

وقال ابنُ الصلاح في فتاويه؛ وقد سُئل عن النَّقْلِ لقرابته إذا كان في غير بلدِهِ: الأظهرُ جوازُهُ بشرطِهِ.

وقال ابن عُجيل اليَمَنِي: ثلاثُ مسائل في الزَّكاة يُفتى فيها خلافَ المذهبِ؛ نقلُ الزَّكَاةِ؛ ودفعُ زَكَاةِ واحدٍ إلى واحدٍ؛ ودفْعُها إلى صنفٍ واحدٍ»[1].



= (ت ١٣٦٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م. (١/ ٥٦٣).

(١) «عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ «ابن النحوي» والمشهور بـ «ابن الملقن» (ت ٨٠٤هـ)» (٣/ ١١٥٢)

الخاتمة

هذا آخر ما تيسر لي جمعه من كتب أهل العلم فيما يتعلق بالصيام وأنواعه، وآدابه، والقيام، والاعتكاف وزكاة الفطر.

واللّٰه المسؤول أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجه الكريم وأن ينفع به نفعًا عامًّا إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير.

وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمين وصلى اللّٰه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

لمسطره الفقير إلى عفو ربه الكبير:

إدريس بن الشيخ محمد إيذو محمود السرماني

وكان الفراغ منه للطبعة الأولى في ١٥/٠٨/١٤٤٣هـ

ثم كان الفراغ منه للطبعة الثانية في ١٣/٠٦/١٤٤٦هـ

في مدينة بيدوا الصومال، حرسها اللّٰه وسدد أهلها.

المصادر والمراجع

١- **إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب** لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي (ت ٥٩٣هـ)، للشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني.

٢- **الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع**، لمحمد الشربيني الخطيب.

٣- **الإقناع في مسائل الإجماع**، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان

٤- **الأم**، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي.

٥- **البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير**، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤هـ).

٦- **بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي**، للروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٥٠٢هـ)

٧- **بلوغ المرام من أدلة الأحكام**، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ).

٨- **تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة**، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي.

٩- **تحفة المحتاج في شرح المنهاج** لابن حجر الهيتمي، وحواشي

الشرواني والعبادي.

١٠- **التعريفات الفقهية**، لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي.

١١- **التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد** في حديث رسول اللَّه ﷺ لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي.

١٢- **تهذيب اللغة**: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت ٣٧٠هـ)»

١٣- **التوضيح لشرح الجامع الصحيح**، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن المُلقّن.

١٤- **الجامع الصحيح المختصر**، لأبي عبد اللّٰه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي.

١٥- **الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم**، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.

١٦- **الجامع الصحيح**، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي.

١٧- **الحاوي في فقه الشافعي**، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي.

١٨- **دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين**، محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي.

١٩- **رياض الصالحين**، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.

٢٠- **سنن ابن ماجه**، محمد بن يزيد أبوعبداللّٰه القزويني.

٢١- **سنن أبي داود**، سليمان بن الأشعث السجستاني.

٢٢- **سنن الدارقطني**، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي.

٢٣- **السنن الكبرى**، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي.

٢٤- **سنن النسائي**، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي.

٢٥- **شرح صحيح البخاري**، لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط: ٢، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

٢٦- **شرح صحيح البخاري**، لقِوَام السنة الأصبهاني، أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي (ت ٥٣٥هـ)، تحقيق: د عبد الرحيم بن محمد العزاوي، دار أسفار - الكويت، ط: ١، ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

٢٧- **شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان**، للشيخ الطبيب أحمد حطيبة.

٢٨- **شرح معاني الآثار**، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي.

٢٩- **صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي.

٣٠- **صحيحُ ابن خُزَيمة**، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري.

٣١- **طرح التثريب في شرح التقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد**، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي.

٣٢- **العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير**، لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، الرافعي القزويني.

٣٣- **عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك**، لأحمد بن لؤلؤ بن عبد اللّٰه الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (ت ٧٦٩هـ).

٣٤- **عون المعبود شرح سنن أبي داود**، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.

٣٥- **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي.

٣٦- **الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي**، تأليف الدكتور مصطفي الخِنْ الدكتور مصطفي البُغا وعلى الشربجي.

٣٧- **الفقه على المذاهب الأربعة**، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (ت ١٣٦٠هـ).

٣٨- **كشف الظنون**، حاجي خليفة.

٣٩- **كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار**، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي.

٤٠- **كفاية النبيه في شرح التنبيه**، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (ت ٧١٠هـ).

٤١- **الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»** لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (ت ٧٨٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط١: ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م

٤٢- **لسان العرب**، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.

٤٣- **مجلة مجمع الفقه الاسلامي** التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة.

٤٤- **مجموع الفتاوى**، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.

٤٥- **المجموع شرح المهذب**، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف.

٤٦- **مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر**، لأبي عبد اللّٰه محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت ٢٩٤هـ) اختصره: العلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان، ط: ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨ م

٤٧- **مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح**، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري.

٤٨- **المستدرك على الصحيحين**، لأبي عبد اللّٰه محمد بن عبد اللّٰه الحاكم النيسابوري.

٤٩- **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، أحمد بن حنبل أبو عبد اللّٰه الشيباني.

٥٠- **مسند الشافعي**، لأبي عبد اللّٰه محمد بن إدريس الشافعي.

٥١- **المعجم الوسيط**، إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار.

٥٢- **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**، لمحمد الخطيب الشربيني.

٥٣- **المفاتيح في شرح المصابيح**، للحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري.

٥٤- **منحة العلام في شرح بلوغ المرام**، لعبد اللّٰه بن صالح الفوزان.

٥٥- **المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج**، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي.

٥٦- **الموسوعة الفقهية الكويتية**، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.

٥٧- **النجم الوهاج في شرح المنهاج**، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ).

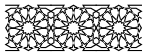
٥٨- **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج**، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.

٥٩- **نهاية المطلب في دراية المذهب**، لعبد الملك بن عبد اللّٰه بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب

بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ).

٦٠- **النهاية في غريب الحديث والأثر**، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري.

٦١- **الوسيط في المذهب** لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ).



فهرس الموضوعات

المقدمة ٥
تعريف الصِّيام ٧
حُكم تَارِكِ صِيَامِ شَهْرِ رَمضان ٨
دليل مشروعية صوم شهر رمضان ٩
تاريخ تشريع الصِّيام ١٠
فَضْلُ صِيَامِ رَمَضَانَ ١٢
حِكَم الصِّيام ١٥
ثُبُوت شَهْرِ رَمَضَانَ ١٧
شُرُوْطُ وُجُوْبِ الصَّوْم ٢٠
الأعذار المانعة ٢١
الأعْذارُ المبيحةُ للإفطارِ ٢٢
شُروطُ صحةِ الصومِ ٢٤
أَرْكَانُ الصَّوْمِ ٢٥
أولًا : النية ٢٥
ثانيًا : الإمساك عن المفطرات ٢٨
مسألة في طلوع الفجر ٣٢
آدابُ الصِّيَامِ ومُسْتَحَبَّاتُهُ ٣٧
مكروهات الصِّيام ٤٥

قَضَاْءُ رَمَضَاْنَ والْفِدْيَةُ ٤٦
أولًا: المسافر والمريض ٤٦
ثانيًا: الكبير العاجز، والمريض الذي لا يُرْجى برؤُه ٤٧
ثالثا: الحامل والمرضع ٤٨
كَفَاْرَةُ الإفْطَاْرِ فَيْ نَهَاْرِ رَمَضَاْنَ بِجِمَاعٍ ٥٠
مَاْ هِيَ الْكَفَاْرَةُ؟ ٥٠
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّاْرَةُ؟ ٥١
صَوْمُ التَّطَوُّعِ ٥٣
أَنْوَاْعُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ٥٤
الصَّوْمُ المْحرَّمُ ٥٨
الصَّوْمُ المَكْرُوْهُ ٦٠
صَلاةُ التَّرَاْوِيْح ٦٣
بم يحصل قيام رمضان؟ ٦٥
الْجَمَاعَةُ في صلاةِ التَّراويح ٦٥
عدد ركعاتها ٦٧
الوِتْرُ ٧٣
هل الأفضل الوتر قبل النوم أم بعده؟ ٧٥
الجماعةُ في الوِتْرِ ٧٦
جَوَازُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ ٧٧
نقض الوتر ٧٨
هل الْوِتْرِ جُزْءٌ مِنْ صَلاةِ قِيَامِ اللَّيْل وَالتَّهَجُّدِ؟ ٧٩

جواز الجماعة في تهجد رمضان وفي غيره ٨١
التعقيب ٨٧
الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ٩٠
الاعتكافُ ٩١
حِكْمَةُ تَشْرِيْعِهِ عمومًا وفي العَشرِ الأَواخِرِ ٩٢
حُكْمُ الاعْتِكَافِ ٩٣
خروج المعتكف من المسجد أثناء الاعتكاف المنذور المشروط
فيه التتابع ٩٤
حكم تعيين مسجد للاعتكاف ٩٥
شُرُوْطُ صِحَةِ الاعتكافِ ٩٦
حُكم الصَّوم في الاعتكاف ٩٧
آدابُ الاعتكافِ ٩٨
مُفْسداتُ الاعْتِكاف المنذور للتتابع ٩٩
مكروهات الاعتكاف ١٠٠
وقت دخول المسجد للاعتكاف فيه والخروج منه ١٠١
فَضْلُ العَشْرِ الأَوَاْخِرِ وليلةِ القدْرِ ١٠٢
ليلة القدر متنقلة في ليالي العشر الأواخر ١٠٥
عَلامَات لَيْلَةِ القدر ١٠٨
زَكَاةُ الفِطْرِ وأحْكَامُهَاْ ١٠٩
معنى زكاة الفطر ١٠٩
متى فرضت زكاة الفطر؟ ١١٠

حُكْم زكاة الفطر ١١٠
الحِكْمَةُ فِيْ زَكَاْةِ الْفِطْرِ ١١٢
شروط وجوب زكاة الفطرة ١١٢
الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم ١١٤
بمن يبدأ في الإخراج عنه؟ ١١٥
هل تجب زكاةُ الفطر على الصبي واليتيم والمجنون؟ ١١٦
هل تجب على الجنين؟ ١١٦
الدَّين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر ١١٧
حكم من مات قبل أداء زكاة الفطر ١١٧
أصْنافُ الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر ١١٧
إخراج زكاة الفطر قيمةً ١١٨
مِقْدارُ زَكاةِ الفِطْرِ ١١٨
متى تخرج زكاة الفطر؟ ١١٩
حكم التعجيل ١٢٠
لمن تُعطَىٰ زَكاةُ الفطر؟ ١٢٠
هَلْ يَجُوْزُ دَفْعُ الفِطْرَةِ لمِسكِينٍ واحدٍ؟ ١٢١
هَل يَجُوز نَقْلُ الزَّكاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلىٰ بَلَدٍ؟ ١٢١
الخاتمة ١٢٣
المصادر والمراجع ١٢٤
فهرس الموضوعات ١٣١